

LEI Nº 1.599, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1988.
(Regulamentada pelo Decreto nº 1146/1988)



INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAQUI.

VESPERTINO BONORINO, Prefeito Municipal de Itaqui, no uso de sua atribuição que lhe confere o Art. 78, item VI da Lei Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º A presente Lei estabelece o sistema tributário do Município de Itaqui e normas complementares de Direito Tributário a ele relativas e disciplina a atividade tributária do Fisco Municipal.

TÍTULO I DAS NORMAS GERAIS

CAPÍTULO I DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 2º A expressão "legislação tributária" compreende leis, decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de competência do Município e relações jurídicas a eles pertinentes.

Art. 3º A legislação tributária entra em vigor trinta (30) dias após a sua publicação, salvo se de seu texto constar outra data.

Parágrafo único. Entrará em vigor, até o último dia do exercício em que ocorrer a sua publicação, a lei ou dispositivo de lei, que:

I - institua ou aumente tributos;

II - defina novas hipóteses de incidência;

III - extinga ou reduza isenções, exceto se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte.

Art. 4º A legislação tributária do Município observará:

I - as normas constitucionais vigentes;

II - as normas gerais de Direito Tributário estabelecidas no Código Tributário Nacional (Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966) e nas leis complementares ou subsequentes.

III - as disposições deste Código e das leis a ele subsequentes.

§ 1º O conteúdo e o alcance de decretos, atos normativos, decisões e práticas observados pelas autoridades administrativas restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, não podendo, em especial:

I - dispor sobre matéria não tratada em Lei;

II - criar tributo, estabelecer ou alterar bases de cálculo, ou alíquota nem fixar normas de suspensão, extinção e exclusão de créditos tributários;

III - estabelecer agravações, criar obrigações acessórias ou ampliar as faculdades do Fisco.

§ 2º Fica o Prefeito obrigado a atualizar, mediante projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo, anualmente, o valor monetário da base de cálculo dos tributos.

CAPÍTULO II DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Seção I Das Modalidades

Art. 5º A obrigação tributária compreende as seguintes modalidades:

I - obrigação tributária principal;

II - obrigação tributária acessória.

§ 1º Obrigação tributária principal é a que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º Obrigação tributária acessória é a que decorre da legislação tributária e tem por objeto a prática ou a abstenção de atos nela previstos, no interesse da Fazenda Municipal.

§ 3º A obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em principal relativamente à penalidade pecuniária.

Seção II

Do Fato Gerador

Art. 6º Fato gerador da obrigação principal é a situação definida neste Código como necessária e suficiente para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do Município.

Art. 7º Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação tributária do Município, imponha a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem circunstância materiais necessárias para que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável.

Seção III Dos Sujeitos da Obrigação Tributária

Art. 8º Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o Município de Itaquí é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência privativa, para decretar e arrecadar, os tributos especificados neste Código.

§ 1º A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição, de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida a outra pessoa de direito público.

§ 2º Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado de encargo ou função de arrecadar tributos.

Art. 9º Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, nos termos deste Código, ao pagamento dos tributos e penalidades pecuniárias de competência do Município ou impostas por ele.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal será considerado:

I - contribuinte - quando tiver relação pessoal direta com a situação, que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável - quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposições expressas neste Código.

Art. 10. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à prática ou à abstenção de atos previstos na legislação tributária do Município.

Seção IV

Da Capacidade Tributária Passiva

Art. 11. A capacidade tributária passiva independente:

I - da capacidade civil das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

Seção V

Da Solidariedade

Art. 12. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas expressamente designadas neste Código;

II - as pessoas que, embora não expressamente designadas neste Código, tenham interesse comum na situação que constitua, o fato gerador da obrigação principal.

Parágrafo único. A solidariedade produz os seguintes efeitos:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão do crédito tributário exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles subsistindo, neste caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais.

Seção VI

Do Domicílio Tributário

Art. 13. Ao contribuinte ou responsável é facultado escolher e indicar ao Fisco o seu domicílio tributário, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, responde por suas obrigações e pratica os demais atos que constituem ou possam vir a constituir obrigação tributária.

§ 1º Na falta de eleição do domicílio tributário pelo contribuinte ou responsável, considerar-se-á como tal:

I - quanto às pessoas físicas, a sua residência habitual ou sendo esta incerta ou desconhecida, a sede habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar de sua sede ou, em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação tributária, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território do Município.

§ 2º Quando não couber a aplicação das regras previstas em quaisquer dos incisos do parágrafo anterior, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar, da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação tributária respectiva.

§ 3º O Fisco pode recusar o domicílio eleito, quando sua localização, acesso ou quaisquer outras características impossibilitem ou dificultem a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior.

Art. 14. O domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas petições, requerimentos, reclamações, recursos, declarações, guias, consultas e quaisquer outros documentos dirigidos ou

apresentados ao Fisco.

Seção VII

Da Responsabilidade Dos Sucessores

Art. 15. Os créditos tributários relativos ao imposto predial e territorial urbano, às taxas pela utilização de serviços que gravem os bens imóveis e à contribuição de melhoria subrogam-se, na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Art. 16. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, sem que tenha havido prova de sua quitação.

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da

partilha ou adjudicação limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão.

Art. 17. A pessoa jurídica de direito privado, que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos, até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art. 18. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir, de outro, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial, produtor, de prestação de serviços ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob, a mesma ou outra razão social ou sob firma individual, responde pelos tributos devidos até a data do ato, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração da atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de seis (6) meses, a contar da data da alienação, no mesmo ou em outro ramo de atividade.

Seção VIII

Da Responsabilidade de Terceiros

Art. 19. Nos casos de impossibilidade de exigências do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões pelas quais forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus, tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou diante deles em razão de seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 20. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes, a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

CAPÍTULO III DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I Das Disposições Gerais

Art. 21. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Art. 22. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

Art. 23. O crédito tributário regulamente constituído somente se modifica ou se extingue, ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos expressamente previstos neste Código.

Parágrafo único. Fora dos casos previstos neste Código, os créditos tributários regularmente constituídos não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Seção II Da Suspensão do Crédito Tributário

Art. 24. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - a moratória;

II - o depósito de seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos definidos na parte deste Código que trata do Processo Administrativo Fiscal;

IV - a concessão de medida liminar em mandato de segurança.

Parágrafo único. A suspensão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal.

Seção III

Da Extinção do Crédito Tributário

Art. 25. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - a remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão do depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, na forma indicada neste Código;

VIII - a consignação em pagamento, quando julgada procedente;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passa em julgado.

XI - [Dação de bens imóveis em pagamento. \(Redação acrescida pela Lei nº 2946/2005\)](#)

Seção IV

Da Exclusão do Crédito Tributário

Art. 26. Excluem o crédito tributário:

I - a isenção;

II - a anistia.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal.

CAPÍTULO IV DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Seção I Das Disposições Gerais

Art. 27. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe a inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, das normas estabelecidas pela legislação tributária do Município.

Parágrafo único. É considerado infrator quem:

I - Instruir, com elementos falsos, pedidos de inscrição, solicitações de benefícios fiscais e declarações de renda bruta, desde que importem em redução ou suspensão de tributos, caracterizada a má fé ou omissão dolosa;

II - Promover inscrição ou declarar receita fora dos prazos legais, exercer atividade, circular com veículos de aluguel ou de transporte coletivo ou iniciar obras, sem o prévio licenciamento;

III - Não comunicar dentro dos prazos legais, as alterações, resultantes de construção, aumentos, reconstrução, demolições ou alterações de atividades, quando da omissão resultar modificação no tributo;

IV - Não renovar o licenciamento nos casos previstos nesta Lei;

V - Não comunicar, dentro dos prazos legais, as transferências de propriedade as alterações de firmas, razão ou denominação social e localização ou encerramento de atividade;

VI - Permitir, sem prévia vistoria ou renovação desta, quando for o caso a circulação de veículos de aluguel ou de transporte coletivo;

VII - Deixar de conduzir ou afixar o alvará de licenciamento em lugar visível, nos termos desta Lei. (Redação acrescida pela Lei nº 1684/1989)

Art. 28. Os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades:

I - multas;

II - sistema especial de fiscalização;

III - proibição de transacionar com os órgãos integrantes da administração direta e indireta do Município.

Parágrafo único. A imposição de penalidades:

I - não exclui:

- a) o pagamento do tributo;
- b) a influência de juros de mora;
- c) a correção monetária do débito;

II - não exime o infrator:

- a) do cumprimento de obrigação tributária acessória;
- b) de outras sanções civis, administrativas ou penais que couberem.

Seção II **Das Multas**

Art. 29. As multas serão aplicadas e calculadas de acordo com os critérios indicados e em razão das seguintes infrações:

I - Não cumprimento, por contribuintes ou responsáveis, de obrigação tributária principal, que resulte no atraso de pagamento de tributos de lançamento direto: multa de 3,0% (três por cento) sobre o valor do débito; (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

II - Não cumprimento, por contribuintes ou responsáveis, de obrigação tributária principal, que resulte no atraso de pagamento ou recolhimento a menor de tributos de lançamento por homologação, seja simples atraso no pagamento que venha a ser feito antes do início da ação fiscal, seja quando apurada a infração mediante ação fiscal: multa de 3%(três por cento) sobre o valor do débito. (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

III - Sonegação fiscal é independentemente de ação criminal, que couber a 10 (dez) vezes o valor do tributo sonegado, nos casos previstos no item I do Parágrafo único do artigo 27 da Lei Municipal nº 1599 de 20/12/1988, alterada pela Lei Municipal nº 1684, de 13/12/1989; (Redação dada pela Lei nº 1709/1990)

IV - Ao dobro do valor do Tributo devido, nos casos previstos nos itens II, III, IV do Parágrafo único do mesmo artigo citado no item III. (Redação acrescida pela Lei nº 1709/1990)

V - não cumprimento, por contribuinte ou responsáveis, de obrigação tributária acessória, desde que não resulte na falta de pagamento do tributo: vinte por cento(20%) da Unidade Fiscal; (Renumerado de IV para V pela Lei nº 1709/1990)

VI - ação ou omissão que, direta ou indiretamente, prejudique, a Fazenda Municipal: cinquenta por cento(50%) até três (3) vezes a Unidade Fiscal, a ser exigida de qualquer uma das seguintes pessoas físicas ou jurídicas: (Renumerado de V para VI pela Lei nº 1709/1990)

- a) o síndico, leiloeiro, corretor, despachante ou quem quer que facilite, proporcione ou auxilie, de qualquer forma, a sonegação de tributo, no todo ou em parte;
- b) o árbitro que prejudicar a Fazenda Municipal, por negligência ou má fé nas avaliações;
- c) as tipografias e estabelecimentos congêneres que aceitarem encomendas para confecção de livros e documentos fiscais a que se refere este Código, sem a competente autorização do Fisco;
- d) as autoridades, funcionários administrativos e quaisquer, outras pessoas que embaraçarem, iludirem ou dificultarem a ação do Fisco;
- e) quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que infringirem dispositivos da legislação tributária do Município, para os quais não tenham sido especificadas penalidades próprias;

§ 1º A penalidade prevista no item IV deste artigo, quando a infração importar em lançamento adicional, é calculado sobre a diferença entre o tributo devido e o lançado. (Redação dada pela Lei nº 1709/1990)

§ 2º Os infratores estão sujeitos à aplicação de penalidade igual a uma UPRM (Unidade Padrão de Referência Municipal), como segue: (Redação dada pela Lei nº 1780/1990)

- a) Nos casos previstos nos itens V, VI, VII do Parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 1684, de 13/12/1989; (Redação dada pela Lei nº 1780/1990)
- b) Quando o contribuinte, por qualquer forma, embaraçar ou iludir a ação fiscal; (Redação dada pela Lei nº 1709/1990)
- c) Quando, no caso de prestação de serviços de diversões públicas, ocorrer falta de autenticação nos comprovantes de direitos de ingresso ou falsificação da autenticação; (Redação dada pela Lei nº 1709/1990)
- d) Sobre o responsável pela escrita fiscal ou contábil, quando este, no exercício de suas atividades, praticar atos que visem diminuir o montante do tributo ou induzir o contribuinte à prática da infração. (Redação dada pela Lei nº 1709/1990)

§ 3º Para os efeitos do inciso III deste artigo, entende-se como crimes de sonegação fiscal, a saber:

- a) prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser fornecida a agentes do Fisco, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos e quaisquer adicionais devidos por lei;
- b) inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela legislação tributária, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Municipal;
- c) alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis, com o propósito de fraudar a Fazenda Municipal;
- d) fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-se, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Municipal. (Renumerado de § 1º para § 3º pela Lei nº 1709/1990)

§ 4º Aplicada a multa por crime de sonegação fiscal, a autoridade, fazendária ingressará com ação penal, invocando o Art. 1º da Lei Federal nº 4729, de 14 de julho de 1965.

(Renumerado de § 2º para § 4º pela Lei nº 1709/1990)

Art. 30. As multas cujos montantes não estiverem expressamente fixados neste Código serão graduadas pela autoridade fazendária competente, observadas as disposições e os limites fixados neste Código.

§ 1º Na imposição e graduação da multa, levar-se-á em conta:

I - a menor ou maior gravidade da infração;

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;

III - os antecedentes do infrator com relação às disposições, da legislação tributária.

§ 2º Considera-se atenuante, para efeito da imposição e graduação, de penalidade, o fato de o sujeito passivo procurar espontaneamente o Fisco para sanar infração à legislação tributária, antes do início de qualquer procedimento fiscal.

Art. 31. As multas serão cumulativas, quando ocorrer, concomitantemente, o não cumprimento de obrigações tributárias acessórias e principais.

§ 1º Apurando-se no mesmo processo o não cumprimento de mais de uma obrigação tributária acessória, pelo mesmo sujeito passivo, a pena será multiplicada pelo número de infrações cometidas.

§ 2º Quando o sujeito passivo infringir de forma contínua o mesmo, dispositivo da legislação tributária, a multa será acrescida, de cinquenta por cento(50%), desde que a continuidade não resulte em falta de pagamento de tributo, no todo ou em parte.

Art. 32. As multas cujos valores são variáveis serão fixados no limite mínimo se o infrator efetuar o pagamento do débito apurado no Auto de Infração ou de Apreensão, dentro do prazo estabelecido para apresentar defesa, desde que não se trata de reincidência específica.

Art. 33. O valor da multa será reduzido em vinte por cento(20%) e o respectivo processo arquivado se o infrator no prazo previsto para a interposição do recurso voluntário, efetuar o pagamento do débito exigido na decisão de primeira instância.

Art. 34. As multas não pagas no prazo assinalado serão inscritas em Dívida Ativa, para cobrança Executiva, sem prejuízo da incidência e da fluência do juro de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês ou fração e da aplicação da correção monetária. (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

Seção III Das Demais Penalidades

Art. 35. O sistema especial de fiscalização será aplicado, a critério, da autoridade fazendária:

I - quando o sujeito passivo reincidir em infração à legislação tributária, da qual resulte falta de pagamento de tributo no todo ou em parte;

II - quando houver dúvidas sobre a veracidade ou a autenticidade dos registros referentes às operações realizadas e aos tributos devidos.

Parágrafo único. O sistema especial a que se refere este artigo poderá consistir, inclusive, no acampamento temporário das operações sujeitas ao tributo por agentes do Fisco.

Art. 36. Os contribuintes que estiverem em débito com relação a tributos e penalidades pecuniárias devidas ao Município não poderão participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou, ainda, transacionar a qualquer título, com exceção da transação prevista no inciso III do Art. 25, com órgãos da administração direta e indireta do Município.

Parágrafo único. Será obrigatório, para a prática dos atos previstos neste artigo, a apresentação da certidão negativa, expedida, pelo Fisco, na qual esteja expressa finalidade a que se destina.

Seção IV

Da Responsabilidade Por Infrações

Art. 37. Exceto os casos expressamente ressalvados em lei, a responsabilidade por infrações à legislação tributária do Município, independe da intenção do agente ou do responsável, bem como, da natureza e da extensão dos efeitos do ato.

Art. 38. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular, de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico, do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

- a) das pessoas referidas no art. 19 contra aquelas por quem respondem;
- b) dos mandatários, prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
- c) dos diretores, parentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas.

Art. 39. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, de pagamento do tributo, devido e dos juros, ou do depósito da importância arbitrada, pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo, depender de

apuração.

Parágrafo único. Não será considerada espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

TÍTULO II DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I DA ESTRUTURA

Art. 40. Integram o Sistema Tributário do Município:

I - Impostos:

- a) Imposto Predial Urbano;
- b) Imposto Sobre Serviço de Qualquer natureza;
- c) Imposto de Transmissão Inter Vivos;
- d) Imposto S/ Vendas a Varejo de Combustível Líquido e Gasoso.

II - Taxas:

- a) Taxa de Poder da Polícia;
- b) Taxa de Prestação de Serviços;
- c) Taxa de Serviço de Bombeiros;
- d) Taxa de Cemitério.

III - Contribuição de Melhoria.

CAPÍTULO II DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Seção I Do Fato Gerador e Dos Contribuintes

Art. 41. O imposto tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis por natureza ou por acessão física como definido na Lei Civil, situado nas áreas urbanas ou

urbanizáveis tanto na sede como no interior do município.

Art. 42. O imposto incide sobre as propriedades prediais e territoriais, situadas nas áreas urbanas ou urbanizáveis do Município, e constitui ônus real, acompanhando o imóvel em suas

mutações de domínio.

Art. 43. Para efeito deste imposto considera-se:

I - Zona urbana, urbanizáveis ou de expansão urbana, as que forem definidas em Lei Municipal, observados os requisitos mínimos estabelecidos no art. 32, da Lei Federal nº 5172, de 25 de outubro de 1966;

II - Prédio, o imóvel edificado compreendendo o terreno com a respectiva construção, dependência e edículas;(pequena casa, galpão, etc);

III - Unidade predial, prédio ou parte de prédio que comporta instalação independente de residência ou de atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços;

IV - Terreno, o imóvel sem edificação, com testada e área que na forma da legislação em vigor, permitia a construção de um ou mais prédios ou unidades prediais independentes;

V - Gleba, o terreno com área igual ou superior a 10.000 m2(dez mil metros quadrados).

§ 1º É também considerado terreno:

a) a sobra de área de prédio que apresente condições estabelecidas no item IV deste artigo;

b) a área com construção, em andamento, incendiada, paralisada, condenada ou em ruínas.

§ 2º Exclui-se da letra a, do parágrafo anterior, a sobra de área considerada como parte integrante do prédio, quando localizada junto a estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviços, desde que necessária e utilizada de modo permanente nas finalidades específicas de cada um.

Art. 44. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, os promitentes compradores imitados na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado isenta do imposto ou a ele imune.

Art. 45. O imposto é anual e, na forma da lei civil, se transmite aos adquirentes, salvo se constar da escritura certidão negativa, de débitos relativos ao imóvel.

Seção II

Da Base de Cálculos e Das Alíquotas

Art. 46. O imposto predial e territorial urbano é calculado sobre o valor venal do imóvel, à

base das seguintes alíquotas:

I - Em se tratando de imposto predial urbano: 0,5%(cinco décimos por cento) sobre o valor venal do imóvel;

II - Em se tratando de imposto territorial urbano;

a) 3%(três por cento) sobre o valor venal do terreno, quando este se situe na 1ª (primeira) Zona Fiscal;

b) 2%(dois por cento) sobre o valor venal do terreno, quando este se situe na 2ª (segunda) Zona Fiscal;

c) 1%(um por cento) sobre o valor venal do terreno, quando este se situe na 3ª (terceira) Zona Fiscal.

§ 1º (Revogado pela Lei nº 3181/2007)

§ 2º (Revogado pela Lei nº 3181/2007)

§ 3º (Revogado pela Lei nº 3181/2007)

§ 4º .(Revogado pela Lei nº 3181/2007)

Art. 47. A taxa progressiva não incidirá:

a) sobre a área do único imóvel do proprietário;

b) em imóveis cuja área se destina a estabelecimento de veículos, máquinas, depósitos de mercadorias e postos de estacionamento;

c) sobre imóveis cultivados em hortifrutigranjeiros, no mínimo, de uma área equivalente a 50% de seu total;

d) sobre o imóvel cuja utilização seja previamente justificada perante a administração municipal, no último trimestre de cada ano.

Art. 48. Para os efeitos desta Lei, o Executivo Municipal baixará ato estabelecendo as Zonas Fiscais.

Art. 49. O valor venal dos imóveis é determinado segundo o critério de avaliação cadastral, levando-se em conta:

I - Na avaliação do terreno, o preço do metro quadrado de terreno de propriedade padrão, relativa a cada face de quarteirão, a área real ou corrigida e a forma geométrica do imóvel;

II - Na avaliação o preço do metro quadrado de cada tipo, a área e o estado de conservação dos materiais empregados.

Parágrafo único. O processo de avaliação, observado o disposto nesta Lei, será estabelecido por ato do Executivo Municipal.

Art. 50. O preço do metro quadrado de terreno de profundidade padrão, para cada face de quarteirão, será fixado, levando-se em consideração:

- I - o índice médio de valorização;
- II - os preços relativos às últimas transações imobiliárias;
- III - os melhoramentos existentes no logradouro;
- IV - os acidentes naturais e outras características que possam influir em sua valorização;
- V - quaisquer outros dados informativos, obtidos pela Prefeitura.

Art. 51. A fixação do preço do metro quadrado de terreno de profundidade padrão será procedida anualmente por ato do Executivo, para cada face de quarteirão, até a data da remessa da Proposta Orçamentária à Câmara Municipal. [\(Vide Decreto nº 7738/2019\)](#)

Parágrafo único. Haverá obrigatoriamente, para cálculo do tributo no exercício seguinte, reajustamento do preço do metro quadrado, do terreno de profundidade padrão:

I - Em razão de execução de obras em logradouro público, que determine valorização na área de sua influência;

II - Face a decretação de novos índices do valor de Referência para o Município, em proporção igual a do aumento verificado entre os níveis vigentes em 1º de novembro do exercício anterior e

31 de outubro do exercício atual.

Art. 52. Os diferentes tipos de construção serão determinados levando-se em conta:

- I - a estrutura da construção;
- II - seu acabamento interno e externo;
- III - natureza, qualidade e estado de conservação dos materiais utilizados;
- IV - quaisquer outros elementos que possam influir na sua, caracterização.

Art. 53. O preço do metro quadrado de construção, será graduado em percentagens sobre o valor de Referência vigente no Município em 31 de outubro do exercício anterior e fixado, para cada tipo, por ato do Poder Executivo. [\(Vide Decreto nº 7738/2019\)](#)

Art. 54. O valor do prédio é constituído pela soma do valor do terreno ou parte deste ao da construção, dependência e edículas, obedecidas as normas previstas nesta Lei.

Seção III

Inscrições no Cadastro Imobiliário

Art. 55. Os prédios e terrenos de que trata esta Lei estão sujeitos à inscrição obrigatória no Cadastro Imobiliário, ainda que beneficiados por imunidade.

Art. 56. A inscrição é promovida:

I - pelo proprietário ou qualquer dos co-proprietários;

II - pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título;

III - pelo promitente comprador;

IV - de ofício, quando se tratar de próprio Federal, Estadual ou Municipal, ou quando ocorrer um dos casos previstos no artigo 61 desta Lei.

Parágrafo único. No caso de prédio com construção executada por promitente comprador, em terreno de promitente vendedor, a inscrição é feita em nome deste, anotando-se, porém, o nome, daquele na ficha cadastral.

Art. 57. Por ocasião da inscrição será exibido o título de propriedade, o qual, depois de anotado, será devolvido, ou qualquer documento que comprove a posse legítima ou o domínio útil.

§ 1º Quando se tratar de áreas loteadas, deverá a inscrição ser procedida do arquivamento, no órgão onde se situe o Cadastro Imobiliário, de planta completa do loteamento aprovado;

§ 2º Sempre que houver alteração nos loteamentos deverá ser imediatamente fornecida planta retificativa;

§ 3º Nos imóveis não desmembrados onde se encontrem de fato mais de uma unidade residencial ou comercial, para o cadastro imobiliário municipal, será realizada a abertura de inscrição individualizada por unidade condominial, aplicado o disposto ao parágrafo único do art. 56 desta Lei;

§ 4º Os prédios e terrenos terão tantas inscrições quantas forem, as unidades distintas, observada a metragem específica da área útil do terreno e edificação, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 4302/2018)

Art. 58. Estão sujeitos a nova inscrição, nos termos desta Lei, ou a averbação na ficha cadastral existente:

I - As alterações resultantes da construção, reconstrução, aumento, reforma ou

demolição;

II - os desdobramentos ou englobamentos de áreas;

III - as transferências de propriedades ou de domínio.

Art. 59. As normas para inscrição de prédios e terrenos serão estabelecidas por ato do Poder Executivo.

Art. 60. A inscrição far-se-á dentro de 60 (sessenta) dias contados:

I - da data do registro do respectivo título de propriedade, no caso de transferências;

II - da data da concessão do `habite-se`, quando se tratar de construção, reconstrução, reforma ou aumento de prédio;

III - da data do término da demolição.

Art. 61. O não cumprimento do prazo previsto no artigo anterior ou o fornecimento de dados ou informações incorretas, incompletas, ou inexatas, que importem em redução da base de cálculo do imposto, determinará a inscrição de ofício, considerando-se que ficará incurso nas penalidades previstas nesta Lei.

Seção IV Lançamento

Art. 62. O lançamento fiscal far-se-á no nome de quem esteja inscrito o imóvel no Cadastro imobiliário do Município, ou, quando existirem coproprietários, ou co-responsável, em nome de todos eles, respeitada, porém, a correspondente proporcionalidade de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 2852/2004)

Art. 63. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, será lançado, anualmente, tendo por base a situação do imóvel ao encerrar-se o exercício anterior, independente dos parcelamentos a que possam estar sujeitos.

§ 1º As alterações feitas nas inscrições determinarão lançamentos aditivos ou retificativos, para o ano em curso a partir do mês seguinte ao da ocorrência ou constatação do fato.[...]

§ 2º Quando o imposto for pago em parcela única, até 10 de fevereiro, terá redução correspondente a 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 3680/2010)

§ 3º O imposto a ser pago parceladamente obedecerá os seguintes prazos para pagamento:

1ª Parcela - Pagamento até o dia 10 de março de cada exercício.

2ª Parcela - Pagamento até o dia 10 de abril de cada exercício.

3ª Parcela - Pagamento até o dia 10 de maio de cada exercício.

4ª Parcela - Pagamento até o dia 10 de junho de cada exercício.

5ª Parcela - Pagamento até o dia 10 de julho de cada exercício.

6ª Parcela - Pagamento até o dia 10 de agosto de cada exercício. (Redação dada pela Lei nº 1852/1991)

§ 4º O Imposto Predial e Territorial Urbano será lançado em parcela única que poderá ser paga nas condições e prazos fixados no § 2º deste Art. e quando do pagamento em parcelas, estas serão convertidas pelo coeficiente da UFIR que acompanha a variação na data do pagamento. (Redação dada pela Lei nº 2365/1997)

Seção V Da Isenção

Art. 64. Ficam isentos do pagamento do imposto predial e territorial urbano os contribuintes que atendam a uma das seguintes condições: (Regulamentado pelo Decreto nº 7877/2020)

a) sejam sociedades desportivas sem fins lucrativos, licenciadas e filiadas à Federação Esportiva do Estado, com relação, aos imóveis utilizados como praça de esporte;

b) sejam sociedades civis sem fins lucrativos, representativas de classes trabalhadoras, e com relação aos imóveis utilizados como sede;

c) sejam ex-integrantes da FEB que tomaram parte ativa em combate nos campos da Itália, bem como suas viúvas, com relação, ao imóvel destinado à residência de qualquer dos dois beneficiários ou de ambos.

d) residir e ser proprietário, enfiteuta ou titular de domínio útil ou da posse de um único imóvel, com área territorial de até 405,00 metros quadrados e área predial habitacional de até 150,00 metros quadrados e com valor venal limitado a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que preencha algum dos seguintes requisitos:

I - ser idoso, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até a data do lançamento do tributo;

II - ser pessoa com deficiência, desde que comprove, através de atestado médico, a incapacidade ou invalidez permanente para o trabalho;

III - ser órfão de pai e mãe, com idade até 21 (vinte e um) anos; ou,

IV - ser cadastrado no cadastro único e ou beneficiário de programas sociais. (Redação dada pela Lei nº 4391/20219)

Parágrafo único. Considera-se área predial habitacional aquela construída com a finalidade de habitação, desconsiderando para efeitos dessa lei área predial construída para outras finalidades (garagens, galpões, depósitos, entre outros). (Redação acrescida pela Lei nº 4391/2019)

§ 1º O prazo para o contribuinte requerer a isenção prevista na letra "d" deste artigo será até 30 de setembro anualmente. (Redação acrescida pela Lei nº 2142/1995)

§ 2º A isenção é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e dos requisitos acima discriminados. (Redação acrescida pela Lei nº 2142/1995)

§ 3º O despacho referido no § 2º não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos necessários à concessão do benefício. (Redação acrescida pela Lei nº 2142/1995)

§ 4º No caso de ocorrer o disposto no § 3º deste artigo, cobrar-se-á o crédito acrescido de correção monetária e juros de mora, calculados desde a data em que se deveria ter sido satisfeita a obrigação, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à espécie. (Redação acrescida pela Lei nº 2142/1995)

§ 5º No caso de ocorrer o previsto nos § 3º e 4º deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão do benefício e a sua revogação de ofício não será computado para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito. (Redação acrescida pela Lei nº 2142/1995)

Art. 64-A Ficarão isentos do imposto predial e territorial os terrenos que forem integral cedidos por seus proprietários ou possuidores à formação de hortas comunitárias, durante o período da respectiva cessão.

§ 1º Entende-se por hortas comunitárias as que se destinarem à filantropia, evidenciando o seu objetivo de solidariedade, sem fins lucrativos ao seu cultivador ou proprietário.

§ 2º A cedência dos terrenos deverá ser no mínimo pelo prazo de um ano e deverá ser comunicada por escrito ao Poder Executivo que determinará seja o projeto fiscalizado pela Secretaria da Fazenda que emitirá parecer aos fins da isenção, para a formação das hortas, fazendo-se o competente cadastro junto ao setor próprio da Prefeitura.

§ 3º Poderão requerer os benefícios desta artigo as entidades devidamente cadastradas perante o Conselho Municipal de Assistência Social, Associação de Bairros, Pastoral da Criança e ONG'S comunitárias legalizadas, bem como pessoas físicas responsáveis pela realização costumeira e permanente de sopões ou provedoras de alimentação gratuita àquelas entidades aqui nominadas.

§ 4º As pessoas interessadas em gozarem dos benefícios desse artigo, deverão requerê-lo até o último dia do final de cada exercício, para o processamento cadastral necessário e liberação ao exercício seguinte, sendo que o requerimento será por escrito em 03(três) vias, dizendo do objeto da cedência e acompanhamento da prova da posse e/ou da propriedade do imóvel.

§ 5º O não cumprimento desta lei pelo(s) interessado(s), sujeitá-lo(s)-á(ão) ao imediato

pagamento dos impostos municipais isentados, de forma atualizada, cuja exigência poderá ser feita na forma da lei pelo erário público, ficando o (s) interessado (s) impedidos de requererem os benefícios desta lei pelo prazo de 05 (cinco) anos.

§ 6º O (s) beneficiário (s) ou beneficiária (s) da presente lei deverão justificar e comprovar por escrito, perante a Secretaria da Agricultura municipal até o último dia de cada exercício, o cumprimento desta mesma lei, pena de perda imediata do benefício. (Redação acrescida pela Lei nº 2807/2003)

CAPÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Seção I

do fato Gerador, Incidência e Local de Prestação (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 65 O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS tem como fato gerador à prestação de serviços por pessoa natural, empresário ou pessoa jurídica, com ou sem estabelecimento fixo.

§ 1º Para efeitos deste artigo, são considerados serviços, nos termos da lei complementar prevista no art. 156, inc. III, da **Constituição Federal**, os constantes da seguinte Lista, ainda que os serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador:

1- Serviços de informática e congêneres.

1.01- Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02- Programação.

1.3. - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

1.4. - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

1.05- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

1.06- Assessoria e consultoria em informática.

1.07- Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

1.08- Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei Federal nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

2- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

2.01- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3- Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 . . .

3.02- Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03- Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza, com fins lucrativos.

3.04- Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05- Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, com fins lucrativos.

4- Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01- Medicina e biomedicina.

4.02- Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

4.03- Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04- Instrumentação cirúrgica.

4.05- Acupuntura.

4.06- Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07- Serviços farmacêuticos.

4.08- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09- Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

4.10- Nutrição.

4.11- Obstetrícia.

4.12- Odontologia.

4.13- Ortóptica.

4.14- Próteses sob encomenda.

4.15- Psicanálise.

4.16- Psicologia.

4.17- Casas de repouso e de recuperação e congêneres.

4.18- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

4.19- Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

4.20- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

4.21- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22- Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23- Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

5- Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.

5.01- Medicina veterinária e Zootecnia.

5.02- Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.

5.03- Laboratórios de análise na área veterinária.

5.04- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

5.05- Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

5.06- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

5.07- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

5.08- Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

5.09- Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6- Serviços de cuidados pessoais, estética, atividade físicas e congêneres.

6.01- Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02- Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03- Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04- Ginástica, dança, artes marciais e demais atividades físicas.

6.05- Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

7- Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01- Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, Urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagens de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.04- Demolição.

7.05- Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e

congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06- Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

7.07- Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.

7.08- Calafetação.

7.09- Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10- Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11- Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

7.13- Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

7.14-

7.15-

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

7.17- Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18- Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

7.19- Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

7.20- Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

7.21- Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem,

testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22- Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.

8- Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01- Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.02- Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

9- Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01- Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

9.02- Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

9.03- Guias de turismo.

10- Serviços de intermediação e congêneres.

10.01- Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02- Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.03- Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.

10.04- Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).

10.05- Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06- Agenciamento marítimo.

10.07- Agenciamento de notícias.

10.08- Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

10.09- Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10- Distribuição de bens de terceiros.

11- Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.

11.01- Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

11.03- Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04- Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

12- Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01- Espetáculos teatrais.

12.02- Exibições cinematográficas.

12.03- Espetáculos circenses.

12.04-...

12.05- Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06- Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07- Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos e congêneres.

12.08- Feiras, exposições, congressos e congêneres.

12.09- Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.

12.10- Corridas e competições de animais.

12.11- Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.

12.12- Execução de música.

12.13- Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, bailes, teatros, óperas, concertos e congêneres.

12.14- Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

12.15-

12.16- Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17- Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13- Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

13.01-

13.02- Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

13.03- Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

13.04- Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

14- Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01- Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 14.02- Assistência técnica.

14.03- Recolhimento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.4- Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 - Restauração, condicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,

costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

14.06- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

14.07- Colocação de molduras e congêneres.

14.08- Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

14.09- Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

14.10- Tinturaria e lavanderia.

14.11- Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12- Funilaria e lanternagem.

14.13- Carpintaria e serralheria.

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

15- Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01- Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02- Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03- Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04- Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05- Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos- CCF ou quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06- Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com

outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07- Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08- Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09- Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasin

15.10- Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento, emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12- Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13- Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento de mais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14- Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15- Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16- Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviço

relacionados a transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17- Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18- Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão de termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

16- Serviços de transporte de natureza municipal.

16.1. - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

16.2. - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

17- Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.01- Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02- Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra- estrutura administrativa e congêneres.

17.03- Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica financeira ou administrativa.

17.04- Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05- Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06- Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.07-

17.08- Franquia (franchisin

17.09- Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e

congêneres.

17.11- Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12- Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

17.13- Leilão e congêneres.

17.14- Advocacia.

17.15- Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16- Auditoria.

17.17- Análise de Organização e Métodos.

17.18- Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19- Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20- Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21- Estatística.

17.22- Cobrança em geral.

17.23- Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).

17.24- Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

18- Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

18.01- Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19- Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de

capitalização e congêneres.

19.01- Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

20- Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, determinais rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01- Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocadores escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02- Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

20.03- Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21- Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01- Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22- Serviços de exploração de rodovia.

22.01- Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou normas oficiais.

23- Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

23.01- Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

24- Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

24.01- Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

25- Serviços funerários.

25.01- Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

25.03- Planos ou convênio funerários.

25.04- Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

26- Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres.

26.01- Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres.

27- Serviços de assistência social.

27.01- Serviços de assistência social.

28- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29- Serviços de biblioteconomia.

29.01- Serviços de biblioteconomia.

30- Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01- Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31- Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

31.01- Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

32- Serviços de desenhos técnicos.

32.01- Serviços de desenhos técnicos.

33- Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

33.01- Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

34- Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

34.01- Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35- Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

35.01- Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

36- Serviços de meteorologia.

36.01- Serviços de meteorologia.

37. - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

37.01-...

38- Serviços de museologia.

38.01- Serviços de museologia.

39- Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01- Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).

40- Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01- Obras de arte sob encomenda.

§ 2º O imposto incide também sobre os serviços proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

§ 3º O imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4º A incidência do imposto independe:

I - da denominação dada, em contrato ou qualquer documento, ao serviço prestado;

II - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas,

relativas às atividades, sem prejuízo da penalidade aplicável;

III - do resultado financeiro obtido. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 5º A alíquota mínima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento). (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

§ 6º A alíquota máxima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 5% (cinco por cento). (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

§ 7º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no §5º deste artigo, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01, do §1º deste artigo. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

§ 8º As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, são as seguintes: (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

ITEM	RECEITA BRUTA	ALÍQUOTA
1	Serviços de informática e congêneres (item 1 Lista)	3,0%
2	Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza (item 2 Lista)	3,0%
3	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres(item 3 da Lista)	3,0%
4	Serviços de saúde, assistência médica e congêneres (item 4 da Lista)	3,0%
5	Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres (item 5 da Lista)	3,0%
6	Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres (item 6 da Lista)	3,0%
7	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres(item 7 da Lista)	3,0%
8	Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza (item 8 da Lista)	3,0%
9	Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens, e congêneres(item 9 da Lista)	3,0%
10	Serviços de intermediação e congêneres(item 10 da Lista)	3,0%

10.01	Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.	5,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.02	Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.	5,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.03	Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.	3,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.04	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).	5,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.05	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.	5,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.06	Agenciamento marítimo.	3,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.07	Agenciamento de notícias.	3,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)

10.09	Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	3,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
10.10	Distribuição de bens de terceiros.	3,0% (Redação acrescida pela Lei nº 4354/2018)
11	Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres (item 11 da Lista)	3,0%
12	12 Serviços de diversões, entretenimento e congêneres (Item 12 da Lista)	3,0%
13	Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia(item 13 da Lista)	3,0%
14	Serviços relativos a bens de terceiros(item 14 da Lista)	3,0%
15	Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito(item 15 da Lista)	5,0%
16	Serviços de transporte de natureza municipal (item 16 da Lista)	3,0%
17	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres (item 17 da Lista)	3,0%
18	Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres (item 18 da Lista)	3,0%
19	Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres (item 19 da Lista)	3,0%
20	Serviços portuários, aeroportuários, ferro portuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários (item 20 da Lista)	3,0%
21	Serviços de registros públicos, cartorários e notariais (item 21 da Lista)	4,0%
22	Serviços de exploração de rodovias (item 22 da Lista)	3,0%
23	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres (item 23 da Lista)	3,0%

24	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres (item 24 da Lista)	3,0%
25	Serviços funerários (item 25 da Lista)	3,0%
26	Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courier e congêneres(item 26 da Lista)	3,0%
27	Serviços de assistência social(item 27 da Lista)	3,0%
28	Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza(item 28 da Lista)	3,0%
29	Serviços de biblioteconomia(item 29 da Lista)	3,0%
30	Serviços de biologia, biotecnologia e química(item 30 da Lista)	3,0%
31	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações congêneres (item 31 da Lista)	3,0%
32	Serviços de desenhos técnicos (item 32 da Lista)	3,0%
33	Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres (item 33 da Lista)	3,0%
34	Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres(item 34 da Lista)	3,0%
35	Serviços de reportagem e assessoria de imprensa, jornalismo e relações - públicas (item 35 da Lista)	3,0%
36	Serviços de meteorologia(item 36 da Lista)	3,0%
37	Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins (item 37 da Lista)	3,0%
38	Serviços de museologia(item 38 da Lista)	3,0%
39	Serviços de ourivesaria e lapidação(item 39 da Lista)	3,0%
40	Serviços relativos a obras de arte sob encomenda (item 40 da Lista)	3,0%.

(Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

Art. 65-A O imposto não incide sobre:

I - as exportações de serviços para o exterior do País;

II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos

diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

IV - serviços sem fins lucrativos.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Município cujo resultado nele se verifique ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 66. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII, quando o imposto será devido no local:

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do inciso III, do § 1º, do Art. 67, desta Lei;

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista constante do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista do § 1º, do Art.

65, desta Lei;

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XIX - da feira, exposição, congresso ou congêneres a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XX - do porto, aeroporto, ferroponto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei;

XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 lista do §

1º, do Art. 65, desta Lei;

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 lista do § 1º do Art. 65, desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

§ 1º As pessoas físicas ou jurídicas são solidariamente, responsáveis pelo pagamento do imposto relativo aos serviços, a elas prestados, se não exigirem do prestador do serviço comprovação da respectiva inscrição no cadastro de contribuintes do imposto. (Redação dada pela Lei nº 3830/2011)

§ 2º Na condição de substitutos tributários, são responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN: as entidades da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos poderes do Estado, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza. (Redação dada pela Lei nº 3830/2011)

§ 3º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da Lista, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Município de Itaquí, relativamente à extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, existente em seu território. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 4º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Lista, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Município de Itaquí relativamente à extensão de rodovia explorada, existente em seu território. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 6º Na hipótese de descumprimento do disposto no § 5º ou no § 7º, ambos do Art. 65, desta Lei, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

Seção II

Do Contribuinte, Base de Cálculo e Alíquota (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 67 Contribuinte do ISS é o prestador do serviço. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 1º São responsáveis pelo crédito tributário referente ao ISS, sem prejuízo da responsabilidade supletiva do contribuinte, pelo cumprimento total da obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos: (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

I - o tomador do serviço, estabelecido no território do Município, relativamente aos serviços que lhe forem prestados por pessoa física, empresários ou pessoas jurídicas sem

estabelecimento licenciado, ou domicílio, no Município, ou não inscritos em seu cadastro fiscal, sempre que se tratar de serviços referidos no § 1º, do Art. 65, desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

II - o tomador do serviços, relativamente aos que lhe forem prestados por pessoa natural, empresário ou pessoa jurídica, com estabelecimento ou domicílio no Município, quando não inscritos no cadastro fiscal;(Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

III - o tomador ou intermediário do serviço estabelecido ou domiciliado no Município, relativamente a serviço proveniente do exterior do País ou cuja a prestação se tenha iniciado no exterior do País;(Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

IV - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05, 17.10 da lista do § 1º, do Art. 65, desta Lei, sem prejuízo do disposto nos incisos anteriores deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

IV - A pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 6º, do Art. 66, desta Lei. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

§ 2º A responsabilidade de que trata este artigo será efetivada mediante retenção na fonte e recolhimento do ISS devido, calculado sobre o preço do serviço.(Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 3º O valor do imposto retido na fonte, na forma do § 2º, deste artigo deverá ser recolhido aos cofres municipais até o dia 10 do mês subsequente da data de emissão da nota fiscal pelo prestador de serviço. (Redação dada pela Lei nº 4244/2017)

§ 4º O valor do imposto não recolhido no prazo referido no parágrafo anterior, será acrescido de juros, multa e atualização monetária nos termos desta Lei.(Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 5º Os responsáveis a que se refere este artigo são obrigados ao recolhimento integral do ISS devido, juros, multa e acréscimos legais, independente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.(Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 6º Os contribuintes alcançados pela retenção no ISS, assim como os responsáveis que a efetuarem manterão controle próprio das operações e respectivos valores sujeitos a esse regime.(Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 7º No caso de prestação de serviços ao próprio Município, sempre que, nos termos desta lei, for ele o credor do ISS, o respectivo valor será retido quando do pagamento do serviço e apropriado como receita, entregando-se comprovante de quitação ao contribuinte. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 8º Os tomadores de serviços responsáveis pela retenção na fonte do ISSQN são

obrigados a fornecer comprovante de nota fiscal ao fisco municipal, para emissão da guia de pagamento da retenção. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

§ 9º No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

§ 10 No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. (Redação acrescida pela Lei nº 4244/2017)

Art. 68 A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o ISS será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. (Redação dada pela Lei nº 4064/2014)

§ 2º Quando os serviços forem prestados por sociedades de profissionais, com profissões regulamentadas por Lei Federal, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º deste artigo, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 3º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da Lista forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

§ 4º Não se inclui na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecido pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista, desde que se trate de mercadorias produzidas pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

(Revogado pela Lei nº 4244/2017)

§ 6º O prazo para pagamento do imposto com alíquota variável será até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao mês de competência; e quando executado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, alíquota fixa, até o dia 30 de junho de cada exercício. (Redação dada pela Lei nº 4008/2013)

§ 7º No caso do § 1º deste artigo, a alíquota fixa será de:

I - cento e cinquenta por cento (150%) do valor da UPRM em vigor à nível superior;

II - cem por cento (100%) do valor da UPRM em vigor a nível médio;

III - cinquenta por cento (50%) do valor da UPRM em vigor para outros. (Redação dada pela Lei nº 4064/2014)

Art. 69 O contribuinte sujeito à alíquota variável escriturará, em livro de registro especial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias no máximo, o valor diário dos serviços prestados, bem como emitirá, para cada usuário, uma nota simplificada, de acordo com os modelos aprovados pela Fazenda Municipal.

Parágrafo único. Quando a natureza da operação, ou as condições em que se realizar, tornarem impraticável ou desnecessária a emissão de nota de serviço, a juízo da Fazenda Municipal, poderá ser dispensado o contribuinte das exigências deste artigo, calculando-se o imposto com base na receita estimada ou apurada na forma que for estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 69-A Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a receita bruta poderá ser arbitrada pelo fisco municipal, levando em consideração os preços adotados em atividades semelhantes, nos casos em que:

I - o contribuinte não exibir à fiscalização os elementos necessários a comprovação de sua receita, inclusive nos casos de perda ou extravio dos livros ou documentos fiscais ou contábeis;

II - houver fundadas suspeitas de que os documentos fiscais ou contábeis não reflitam a receita bruta realizada ou o preço real dos serviços;

III - o contribuinte não estiver inscrito no Cadastro do ISSQN. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 69-B Ficam isentos do pagamento do imposto sobre serviço:

I - as associações comunitárias e os clubes de serviços, cuja finalidade essencial, nos termos dos respectivos estatutos e tendo em vista os atos efetivamente praticados, esteja voltada para o desenvolvimento da comunidade;

II - os alfaiates, barbeiros, sapateiros, costureiras, eletricitas, aramadores, carroceiros, lavadeiras, pedreiros, carpinteiros, doceiras, pintores e institutos de beleza, desde que os serviços sejam prestados pelos proprietários, sem manterem empregados, manicures, pedicures e congêneres.;

III - proprietários de um único táxi, desde que o veículo seja dirigido pelo proprietário;

IV - a execução de música, individualmente ou por conjuntos locais.

Parágrafo único. As atividades referidas nos itens II, III e IV ficam sujeitas à concessão de alvará de licença para localização, funcionamento ou exercício de atividade, no valor anual de 30% (trinta por cento) sobre a UPRM. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Seção III

da Inscrição (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 70 Estão sujeitas à inscrição obrigatória no Cadastro do ISSQN as pessoas físicas ou jurídicas ainda que imunes ou isentas do pagamento do imposto.

Parágrafo único. A inscrição será feita pelo contribuinte ou seu representante legal antes do início da atividade. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 71 Far-se-á a inscrição de ofício quando não forem cumpridas as disposições contidas no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 72 Para efeito de inscrição, constituem atividades distintas as que:

I - exercidas no mesmo local, ainda que sujeitas à mesma alíquota, correspondam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;

II - embora exercidas pelo mesmo contribuinte, estejam localizadas em prédios distintos ou locais diversos;

III - estiverem sujeitas a alíquotas fixas e variáveis.

Parágrafo único. Não são considerados locais diversos dois ou mais imóveis contíguos, com comunicação interna, nem em vários pavimentos de um mesmo imóvel. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 73 Sempre que se alterar o nome, firma, razão ou denominação social, localização ou, ainda, a natureza da atividade, deverá ser feita a devida comunicação à Fazenda Municipal dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo determinará a alteração de ofício. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 74 A cessação da atividade será comunicada no prazo de 30 (trinta) dias, por meio de requerimento.

§ 1º O não cumprimento da disposição deste artigo, importará em baixa de ofício.

§ 2º A baixa da inscrição não importará na dispensa do pagamento dos tributos devidos, inclusive, os que venham a ser apurados mediante revisão dos elementos fiscais e contábeis, pelo agente da Fazenda Municipal. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Seção IV

Do Lançamento (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 75 O imposto é lançado com base nos elementos do Cadastro Fiscal e, quando for o caso, nas declarações apresentadas pelo contribuinte, por meio da guia de recolhimento mensal. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 75-A No caso de início de atividade sujeita a alíquota fixa, o lançamento corresponderá a tantos duodécimos do valor fixado na tabela, quantos forem os meses do exercício, a partir, inclusive, daquele em que teve início. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 75-B No caso de atividade iniciada antes de ser promovida a inscrição, o lançamento retroagirá ao mês do início.

Parágrafo único. A falta de apresentação de guia de recolhimento mensal, no prazo previsto no § 6º do art. 68, determinará o lançamento de ofício. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 75-C A receita bruta, declarada pelo contribuinte na guia de recolhimento mensal será posteriormente revista e complementada, promovendo-se o lançamento aditivo, quando for o caso. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 76 No caso de atividade tributável com base no preço do serviço, tendo-se em vista as suas peculiaridades, poderão ser adotadas pelo fisco outras formas de lançamento, inclusive com a antecipação do pagamento do imposto por estimativa ou operação. (Redação dada pela Lei nº 2825/2003)

Art. 76-A Determinada a baixa da atividade, o lançamento abrangerá o trimestre ou o mês em que ocorrer a cessação, respectivamente, para as atividades sujeitas à alíquota fixa e com base no preço do serviço. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 76-B A guia de recolhimento, referida no art. 75, será preenchida pelo contribuinte, e obedecerá ao modelo aprovado pela Fazenda Municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

Art. 76-C O recolhimento será escriturado, pelo contribuinte, no livre de registro especial a que se refere o art. 69, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias. (Redação acrescida pela Lei nº 2825/2003)

CAPÍTULO IV

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

Seção I

Do Fato Gerador e da Incidência

Art. 77. Fica instituído o imposto sobre transmissão de bens imóveis, mediante ato oneroso

inter-vivos, que tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, conforme definido no Código Civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantias;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.

Art. 78. A incidência do imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais:

I - compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes;

II - dação em pagamento;

III - permuta;

IV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta pública ou praça;

V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica ressalvados os casos previstos nos incisos III e IV do Art. 3º;

VI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores;

VII - tornas ou reposições que ocorram:

a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte quando o cônjuge ou herdeiros receber, dos imóveis situados no Município, quota-parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhe caberia na totalidade desses imóveis;

b) nas divisões para extinção de condomínio de imóvel quando for recebida por qualquer condômino quota-parte material cujo valor seja maior do que o de sua quota-parte ideal.

VIII - mandato em causa própria e seus substabelecimentos, quando o instrumento contiver os requisitos essenciais à compra e venda;

IX - instituição de fideicomissão;

X - enfiteuse e subenfiteuse;

XI - rendas expressamente constituídas sobre imóvel;

XII - concessão real de uso;

XIII - cessão de direitos de usufruto;

XIV - cessão de direitos ao usucapião;

XV - cessão de direito do arrematante ou adjudicante, depois de assinado o auto de arrematação ou adjudicação;

XVI - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão;

XVII - acessão física quando houver pagamento de indenização;

XVIII - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis;

XIX - qualquer ato judicial ou extrajudicial `intervivos` não especificado neste Artigo que importe ou se resolva em transmissão, a título oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;

XX - cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior.

§ 1º Será devido novo imposto:

I - quando o vendedor exercer o direito de prelação;

II - no pacto de melhor comprador;

III - na retrocessão;

IV - na retrovenda.

§ 2º Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais:

I - a permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza;

II - permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do território do município;

III - a transação em que seja reconhecido direito que implique transmissão de imóvel ou de direitos a ele relativos.

Seção II

Das Imunidades e da Não Incidência

Art. 79. O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos quando:

I - o adquirente for a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações;

II - o adquirente for partido político, templo de qualquer culto, instituição de educação e assistência social, para atendimento de suas finalidades essenciais ou delas decorrentes;

III - efetuada para a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;

IV - Decorrentes de fusão ou incorporação de pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei nº 1684/1989)

V - na transmissão do domínio direto ou da nua propriedade.

§ 1º O disposto nos incisos III e IV deste Artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 2º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo anterior quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 (dois) anos seguintes à aquisição decorrer de vendas, administração ou cessão de direitos à aquisição de imóveis;

§ 3º Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e sobre o valor atualizado do imóvel ou dos direitos sobre eles.

§ 4º As instituições de educação e assistência social deverão observar ainda os seguintes requisitos:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no resultado;

II - aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

III - manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assentar perfeita exatidão.

Seção III

Das Isenções

Art. 80. São isentas do imposto:

I - a extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tenha sido o instituidor;

II - a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude da comunicação decorrente do regime de bens do casamento;

III - a transmissão em que o alienante seja o Poder Público;

IV - a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas aquelas de acordo com a lei civil;

V - a transmissão decorrente de investimento;

VI - a transmissão decorrente da execução de planos de habitação para população de baixa renda, patrocinado ou executado por órgãos públicos ou seus agentes;

VII - a transmissão cujo valor seja inferior a 20 unidades fiscais vigentes no Município (URPM);

VIII - as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Seção IV

Do Contribuinte e do Responsável

Art. 81. O imposto é devido pelo adquirente ou cessionário do bem imóvel ou do direito a ele relativo.

Art. 82. Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, ficam solidariamente responsáveis por esse pagamento, o transmitente e o cedente conforme o caso.

Seção V

Da Base de Cálculo

Art. 83. A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo município, se este for maior.

§ 1º Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se este for maior.

§ 2º Nas tornas ou reposições a base de cálculo será o valor da fração ideal.

§ 3º Na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 70% do valor venal do bem imóvel ou do direito transmitido, se maior.

§ 4º Nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, a base de cálculo será o valor do negócio ou 30% do venal do bem imóvel, se maior.

§ 5º Na concessão real de uso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 40% do valor venal do bem imóvel, se maior.

§ 6º No caso de cessão de direitos de usufruto, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 70% do valor venal do bem imóvel, se maior.

§ 7º No caso de acessão física, a base de cálculo será o valor de indenização ou o valor venal da fração ou acréscimo transmitido, se maior.

§ 8º Quando a fixação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido tiver por base o valor da terra-nua estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o Município atualizá-lo monetariamente.

§ 9º A impugnação do valor fixado com base de cálculo do imposto será endereçada à repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvel ou direito transmitido.

§ 10 O valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido prevalecerá pelo prazo de 30 dias, findo o qual, sem pagamento do imposto, far-se-á nova estimativa fiscal. (Redação dada pela Lei nº 1709/1990)

Seção VI Das Aliquotas

Art. 84. O imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de cálculo as seguintes alíquotas:

I - transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação, em relação à parcela financeira - 0,5% (meio por cento);

II - demais transmissões - 2% (dois por cento).

Seção VII Do Pagamento

Art. 85. O imposto será pago até a data do fato translativo, exceto nos seguintes casos:

I - na transferência de imóvel a pessoa jurídica ou desta para seus sócios ou acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assembleia ou da escritura em que tiverem lugar aqueles atos;

II - na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que tiver sido assinado o auto ou deferida a adjudicação, ainda que exista recurso pendente;

III - na acessão física, até a data do pagamento da indenização;

IV - nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais, dentro de 30 (dias) contados da

data da sentença que reconhecer o direito, ainda que exista recurso pendente.

Art. 85-A O ITBI poderá ser parcelado em até oito (8) vezes, iguais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros;

§ 1º A critério do contribuinte, poderá este optar pelo pagamento em parcelas de número inferior estabelecidas por esta Lei;

§ 2º O Secretário Municipal da Fazenda, mediante critérios a serem estabelecidos em Decreto Regulamentador, a ser editado pelo Executivo Municipal, deferirá o parcelamento requerido pelos contribuintes. (Redação acrescida pela Lei nº 3105/2006)

Art. 86. Nas promessas ou compromissos de compra e venda é facultado efetuar-se o pagamento do imposto a qualquer tempo desde que dentro do prazo fixado para o pagamento do preço do imóvel.

§ 1º Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tomar-se-á por base o valor do imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo de valor, verificado no momento da escritura definitiva.

§ 2º Verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do imposto correspondente.

§ 3º Não se restituirá o imposto pago:

I - quando houve subsequente cessão da promessa ou compromisso;

II - aquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda.

Art. 87. O imposto, uma vez pago, será restituído dentro do prazo de trinta (30) dias do pedido de restituição requerido pelo interessado, com seu respectivo enquadramento legal. (Redação dada pela Lei nº 2851/2004)

I - anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão definitiva;

II - nulidade do ato jurídico;

III - rescisão de contrato e desfazimento da arrematação com fundamento no Art. 1136 do Código Civil.

IV - Não realização da transação, comprovado mediante devolução da Guia de Recolhimento quitada e Certidão do tabelionato. (Redação acrescida pela Lei nº 2851/2004)

Art. 88. A guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão municipal competente, conforme dispuser regulamento.

Seção VIII

Das Obrigações Acessórias

Art. 89. O sujeito passivo é obrigado a apresentar na repartição competente da Prefeitura os documentos e infrações necessárias ao lançamento do imposto, conforme estabelecido em regulamento.

Art. 90. Os tabeliães e escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou termos judiciais sem que o imposto tenha sido pago.

Art. 91. Os tabeliães e escrivães transcreverão a guia de recolhimento do imposto nos instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem.

Seção IX

Das Penalidades

Art. 92. O não pagamento do imposto fixado nesta Lei sujeita o infrator à multa correspondente a 3%(três por cento) sobre o valor do imposto devido. (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

Parágrafo único. Igual penalidade será aplicada aos serventuários que descumprem o previsto no Art. 15.

Art. 93. A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa e elementos que possam influir no cálculo do imposto sujeitará o contribuinte á multa de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto sonegado.

Parágrafo único. Igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no negócio jurídico ou declaração e seja conivente ou auxiliar na exatidão ou emissão praticada.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 94. O Prefeito baixará, no prazo de 45 dias, o regulamento do Capítulo IV deste Código.

Art. 95. O crédito tributário não liquidado na época própria fica sujeito a atualização monetária.

Art. 96. Aplicam-se, no que couber, os princípios, normas e demais disposições do Código Tributário Municipal relativos á Administração Tributária.

Art. 97. O Capítulo IV deste Código, entrará em vigor a partir de 1º de março de 1989.

CAPÍTULO V

DO IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS

Seção I

Do Fato Gerador e Dos Contribuintes

Art. 98. O imposto municipal sobre vendas a varejo de combustível líquido e gasoso IVV - tem como fato gerador a venda a varejo desses produtos por qualquer pessoa física ou jurídica ao consumidor - Art. 156, III da [Constituição Federal](#).

Parágrafo único. Ficam isentos do imposto referido neste Artigo, os fornecedores de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) estabelecidos no território do Município. (Redação acrescida pela Lei nº 1684/1989)

Art. 99. Contribuinte do imposto é a pessoa física ou jurídica que, no território do Município, realizar operações de venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, com ou sem estabelecimento fixo.

Parágrafo único. São também contribuintes as Sociedades Civis de fins não econômicos e as cooperativas que realizarem operações de venda a varejo.

Seção II

Da Base de Cálculos e Das Alíquotas

Art. 100. A base de cálculos do imposto é o preço da venda a varejo de combustível líquido e gasoso, incluídas as despesas adicionais de qualquer natureza, inclusive as transferidas ao consumidor pelo varejista.

Parágrafo único. O montante ou valor global das operações de venda a varejo realizadas, qualquer que seja o período de tempo considerado, constitui a receita bruta, para efeitos do cálculo do imposto.

Art. 101. A alíquota do imposto incidente sobre a base de cálculo não poderá exceder a 1.5% (um ponto cinco por cento) e será estabelecida em Lei Complementar, podendo, inclusive, estabelecer isenção(ões) específica(s). (Redação dada pela Lei nº 2105/1994)

Art. 102. O imposto lançado por homologação será recolhido até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao mês competência. (Redação dada pela Lei nº 1684/1989)

Art. 103. É instituída a responsabilidade das distribuidoras e fornecedoras, pelo pagamento do imposto.

Parágrafo único. A inscrição do contribuinte e do responsável tributário no Cadastro Fiscal do Município é obrigatória antes do início das atividades.

Seção III

Do Documentário Fiscal

Art. 104. Na disciplina do lançamento e arrecadação do imposto sobre a venda a varejo de

combustíveis líquidos e gasosos, são aplicáveis as normas e disposições das leis tributárias em vigor, disciplinadores do ISSQN, no que couber especialmente quanto á definição e incidência de penalidades juros, correção monetária e acréscimos e ao cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 105. É obrigatória a emissão de nota fiscal nas operações de venda a varejo, sujeitas a incidência do imposto instituído nesta Lei, ressalvada a adoção de outras modalidades de controle, a critério da administração.

Art. 106. Na disciplina do lançamento e arrecadação do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, são aplicáveis as normas e disposições disciplinadoras do ISSQN, no que couber, especialmente quanto á definição e incidência de penalidades, juros, correção monetária e acréscimos e ao cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 107. O Executivo regulamentará a aplicação do IVV por Lei complementar.

CAPÍTULO IV DA TAXA DE PODER DE POLICIA

Seção I Do Fato Gerador e Dos Contribuintes

Art. 108. A taxa de poder de polícia tem como fato gerador o exercício, regular do poder de polícia do Município, mediante atividade específica da administração municipal relacionada com intervenções nos seguintes casos:

I - localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, produtores ou de prestação de serviços;

II - execução de obras particulares;

III - execução de loteamentos, desmembramentos ou remembramentos;

IV - ocupação de áreas em vias e logradouros públicos;

V - promoção de publicidade.

§ 1º No exercício da ação reguladora a que se refere este artigo, as autoridades municipais, visando conciliar a atividade pretendida com o planejamento físico e o desenvolvimento sócio - econômico do Município, levarão em conta, entre outros fatores:

- a) o ramo da atividades a ser exercida;
- b) a localização do estabelecimento, se for o caso;
- c) as repercussões da prática do ato ou da abstenção do fato, para com a comunidade e o seu meio ambiente.

§ 2º Qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado depende de licença prévia da Administração Municipal para, no território do município, de forma permanente, intermitente ou temporária, em estabelecimentos, fixos ou não:

I - exercer quaisquer atividades comerciais, industriais, produtoras ou de prestação de serviços;

II - executar obras particulares;

III - promover loteamentos, desmembramentos ou remembramentos;

IV - ocupar áreas em vias e logradouros públicos;

V - promover publicidade mediante a utilização:

- a) de painéis, cartazes ou anúncios, inclusive letreiros e semelhantes;
- b) de pessoas, veículos, animais, alto-falantes ou qualquer outro aparelho Sonoro ou de projeção fotográfica.

§ 3º A Licença a que se refere o inciso I, quando se tratar de atividades permanente em estabelecimento fixo ou não, é válida, para o exercício em que for concedida e deverá ser pago:

- a) Quando anual - no mês de janeiro de cada exercício;
- b) Quando diário - no dia subsequente ao do término do período do licenciado.
- c) quando por vez sempre que seja pretendido o exercício da atividade ou a renovação daquela cuja licenciamento haja terminado. (Redação acrescida pela Lei nº 1684/1989)

§ 4º Quaisquer alterações ou modificações nas características da atividade ou do estabelecimento licenciado somente podem ser efetuadas após concessão de nova licença.

§ 5º O licenciamento é comprovado pela posse do respectivo alvará que deverá estar colocado em lugar visível do estabelecimento, tenda, stand ou barraca ou sendo conduzido pelo licenciamento, se for vendedor ambulante. (Redação acrescida pela Lei nº 1684/1989)

Art. 109. Contribuinte da taxa é qualquer pessoa, física ou jurídica, que se habilite á previa a que se refere o § 2º do artigo anterior.

Seção II Da Não Incidência

Art. 110. Ficam excluídos da incidência da taxa de poder de policia os seguintes atos e atividades:

I - a execução de obras em imóveis de propriedade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando executadas diretamente por seus órgãos;

II - a publicidade de caráter patriótico, a concernente à segurança nacional e a referente às campanhas eleitorais observadas a legislação eleitoral em vigor;

III - a execução de obra particular, sendo o único imóvel do contribuinte, exclusivamente residencial, de até 70m² com base em projeto elaborado previamente pelo órgão competente da Prefeitura;

IV - a ocupação de área em vias e logradouros públicos por:

a) feira de livros, exposições, concertos, retretas, palestra conferências e demais atividades de caráter notoriamente cultural ou científico;

b) exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de cunho notoriamente religioso;

c) candidatos e representantes de partidos políticos, durante a fase de campanha, observada a legislação eleitoral em vigor.

V - as atividades desenvolvidas por:

a) vendedoras ambulantes de jornais e revistas;

b) engraxates ambulantes;

c) vendedores de artigos de indústria doméstica e de arte popular de sua própria fabricação, sem auxílio de empregados;

d) cegos e mutilados, quando exercidas em escala ínfima.

Seção III Do Cálculo

Art. 111. A taxa de poder de polícia será calculada em função da UPRM (Unidade Padrão de Referencia Municipal) vigente no município na data do fato gerador.

I - A taxa anual de Poder de Polícia, referente a atividade com localização fixa, será paga até o dia 30 de junho de cada exercício. (Redação dada pela Lei nº 4017/2014)

1) dos estabelecimentos:

a) até 2 empregados 50% S/ UPRM.

b) de 3 a 5 empregados 200% S/ UPRM.

c) de 6 a 10 empregados 300% S/ UPRM.

d) de 11 a 20 empregados 400% S/ UPRM.

e) de 21 a 40 empregados 500% S/ UPRM.

f) de mais de 40 empregados 1.000% S/ UPRM.

2 - casas bancárias, por ano:

- agência ou filial 1.500% S/ UPRM.

3 - escritórios, consultórios, ambulatorios, laboratórios e similares, por pessoa física, por ano 80% S/ UPRM.

4 - Hospitais, por ano 20% S/ UPRM.

5 - Licença para exercício de atividades de caráter permanente, estandes e barracas, localizadas em propriedades particulares, por ano 100% S/ UPRM.

6 - Outras atividades não previstas nesta relação, por ano 100% S/ UPRM.

7 - Licença para ocupação de áreas e logradouros públicos:

a) espaço ocupado por balcões, borrachas, mesa tabuleiros e semelhantes, nas feiras, vias e logradouros públicos ou como depósitos de materiais em locais designados pela Prefeitura, por prazo e a critério desta:

- por dia e por metro quadrado 2% S/ UPRM.

- por mês e por metro quadrado 25% S/ UPRM.

- por ano e por metro quadrado 300% S/ UPRM.

b) espaço ocupado com mercadorias, nas feiras sem uso de qualquer móvel ou instalação, por dia e por metro quadrado 1% S/ UPRM.

c) espaço ocupado por circos e parques de diversões, por semana ou por metro quadrado 1% S/ UPRM.

II - De atividades ambulantes:

1 - pelo exercício de atividades comerciais, ou de prestação de serviços de qualquer natureza, em caráter permanente, por ano:

a) sem veículos 60% S/ UPRM.

b) com veículo de tração manual 80% S/ UPRM.

c) com veículo de tração animal 100% S/ UPRM.

d) com veículo de tração a motor 150% S/ UPRM.

2 - pelo exercício de atividades comerciais ou de prestação de serviços de qualquer natureza com caráter eventual ou transitório, por dia pelo 1º dia 50% S/ UPRM.

Pelos dias subsequentes 15% S/ UPRM.

III - De atividades de caráter eventual ou transitório em:

1 - carreiras, por vez ou local 20% S/ UPRM.

2 - parque de diversões públicas, por dia:

a) até 5 (cinco) aparelhos 20% S/ UPRM.

b) de mais de 5 (cinco) aparelhos 30% S/ UPRM.

3 - circos, por sessão ou local 10% S/ UPRM.

4 - outras diversões públicas não previstas, por vez ou local 40% S/ UPRM.

IV - Da licença para execução de obra:

1 - pela aprovação de projeto 10% S/ UPRM.

2 - pelo licenciamento ou revalidação de projeto:

- construção, reconstrução ou aumento de prédio de madeira ou misto:

a) com área até 50m² 10% S/ UPRM.

b) com área de 51 a 100m² 20% S/ UPRM.

c) com área superior a 100m², por metro quadrado que exceder ou fração 0,20% S/ UPRM.

- construção, reconstrução ou aumento de prédio de alvenaria:

a) com área até 50 m² 20% S/ UPRM.

b) com área de 51 a 100m² 4 0% S/ UPRM.

c) com área superior a 100m², por metro quadrado que exceder ou fração 0,50% S/ UPRM.

3 - loteamento ou arruamento, por terreno resultante 2% S. UPRM.

4 - demolição de área edificada, por metro quadrado a ser demolido 0,3% S/ UPRM.

5 - abertura de portão, porta ou janela para a via pública, por unidade e por metro linear, 0,50% S/ UPRM.

6 - colocação de andaime ou tapume na via pública, por metro linear e pelo período de 6 (seis) meses 1% S/ UPRM.

7 - colocação de toldo ou cobertura moveável da fachada do prédio, por metro linear ... 2% S/ UPRM.

8 - pela fixação de alinhamento:

a) em terreno de até 20m de testada 10% S/ UPRM.

b) em terreno de testada superior a 20m, por metro ou fração excedente 1% S/ UPRM.

9 - pela vistoria e expedição de Carta de habitação, de construção, reconstrução ou aumento de prédio de:

a) com área até 50m² 5% S/ UPRM.

b) com área de 51 a 100m² 8% S/ UPRM.

c) com área superior a 100m², por metro quadrado que exceder ou Fração 0,08% S/ UPRM.

- alvenaria

a) com área até 50m² 8% S/ UPRM.

b) com área de 51 a 100m² 15% S/ UPRM.

c) com área superior a 100m², por metro quadrado que exceder ou fração ... 0,08% S/ UPRM.

- alvenaria

- a) com área até 50m² 8% S/ UPRM.
- b) com área de 51 a 100m² 15% S/ UPRM.
- c) com área superior a 100m², por metro quadrado que exceder ou fração 0,15% S/ UPRM.

10 - pela prorrogação de prazo para execução de obra, por período de 6 (seis) meses 8% S/ UPRM.

CAPÍTULO VII DA TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Seção I Do Fato Gerador e Dos Contribuintes

Art. 112. A taxa de prestação de serviços tem como fato gerador a utilização dos serviços administração, e como contribuinte qualquer pessoa física ou jurídica que deles se utilize.

Parágrafo único. O servidor municipal, qualquer que seja o seu cargo função ou vínculo empregatício, que prestar o serviço, realizar a atividade ou formalizar o ato pressuposto do fato gerador do tributo, sem o pagamento do respectivo valor, responderá solidariamente com o sujeito passivo pela taxa não recolhida, bem como pelas penalidades cabíveis.

Seção II Do Cálculo

Art. 113 . A taxa de prestação de serviços será calculada pela aplicação sobre a UPRM(Unidade Padrão de Referência Municipal), nos percentuais abaixo relacionados: (Redação dada pela Lei nº 4148/2015)

- 1 - Certidão, atestado, declaração, por unidade 5% S/ UPRM
- 2 - Buscas, por ano, além da taxa prevista no item 1 (um) 1% S/ UPRM
- 3 - Autenticação de plantas ou documentos, por unidade 5% S/ UPRM
- 4 - Cópia de plantas, mapas, projetos, diagramas e outros:
 - a) por processo manual, por m² ou fração (planta) 60% S/ UPRM
 - b) por processo mecânico ou telefônico, por m² ou fração (planta) 15% S/ UPRM
- 5 - Expedição de 2ª via, por unidade . . . 3% S/ UPRM
- 6 - Inscrição, averbação e transferência, por unidade 10% S/ UPRM
- 7 - Requerimento, por unidade 3% S/ UPRM
- 8 - Registro e transferências de marcas e sinais 15% S/ UPRM

9. Emissão de guias para cobrança de I.P.T.U. (5% sobre a UPRM) (Redação dada pela Lei nº 2142/1995)

10 - Medição e demarcação de terrenos por metro linear 0,5% S/ UPRM

11. Conservação do calçamento (10% sobre a UPRM) (Redação dada pela Lei nº 2142/1995)

12 - Apreensão de animais, bens e mercadorias. 10% S/ UPRM

13 - Depósito e despesa pela manutenção de animais por dia 3% S/ UPRM

14 - A taxa da coleta de lixo domiciliar será calculada pela aplicação do percentual da UPRM (Unidade Padrão de Referência Municipal) sobre a área construída, de acordo com os percentuais relacionados abaixo:

a) com área de até 70 m² 40% S/UPRM b) com área de 71 a 100 m² 65% S/UPRM c) com área de 101 a 150 m² 70% S/UPRM d) com área de 151 a 300 m² 90% S/UPRM e) com área de 301 a 500 m² 120% S/UPRM f) com área de + de 500 m² 240% S/UPRM. (Redação dada pela Lei nº 4148/2015)

15 - Iluminação pública:

a) (Revogado pela Lei nº 1896/1992)

b) incidente sobre a faixa de consumo mensal não residencial:

- de 0 (zero) a 50 (cinquenta) Kwh 3% S/ UPRM
- de 51 (cinquenta e um) a 100 (cem) Kwh 6% S/ UPRM
- de 101 (cento e um) a 200 (duzentos) Kwh 8% S/ UPRM
- de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) Kwh 12% S/ UPRM
- de 501 (quinhentos e um) a 1000 (mil) Kwh 15% S/ UPRM
- acima de 1000 (mil) Kwh 25% S/ UPRM

16 - Coleta domiciliar de lixo nas Vilas Populares "São Pedro", "Dick", "Kennedy", "Ênio Sayago", "União", "Nova", "Cohab", "Dr. Ayub", "Helena Moretti", "Vó Percília", "Pe. Paulo Lavarda", "Ipê", "Paineiras", "Britadeira", "Copatti", "Mário Beheregaray" e "Angico".... 10% s/ UPRM. (Redação dada pela Lei nº 4391/2019)

16-A - Taxa de Serviços prestados com o Convênio INCRA: (Redação dada pela Lei nº 4391/2019)

a) Taxa de digitação - ----- - 8% da UPRM;(Redação dada pela Lei nº 3083/2005)

b) Taxa de emissão de 2ª via da CCIR - ---- - 15% da UPRM;(Redação dada pela Lei nº 3083/2005)

c) Taxa de espelho de imóvel (por imóvel) - -- - 5% da UPRM. (Redação dada pela Lei nº 3083/2005)

17 - Declarações e certidões expedidas pela Secretaria Municipal do Meio

Ambiente....15%UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

18 - Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR)110% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

19 - Atualização de Licença de Operações (fontes móveis)35% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

20 - Autorizações e Declarações expedidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente....110% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

21 - Aprovação de Projetos (exceto mineração) - por hectare.... 10% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

22 - Autorização de Transporte de Produtos Florestais....15% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

23 - Autorização para Descapoeiramento em propriedades até 25 hectares - acima de 03 hectares de área de manejo....25% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

24 - Autorização para Descapoeiramento em propriedades maiores que 25 hectares - até 03 hectares de área de manejo....25% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

25 - Autorização para Descapoeiramento em propriedades maiores que 25 hectares - acima de 03 hectares de área de manejo50%UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

26 - Autorização de Corte através de Plano de Manejo em Regime Jardinado....110% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

27 - Autorização de Aproveitamento de Árvores Caídas por Fenômenos Naturais (acima de 10 árvores)10% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

28 - Autorização de Corte de Florestas Plantadas com Espécies Nativas....110% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

29 - Autorização de Deplecionamento de Árvores Imunes ao Corte - até 02 árvores....25% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

30 - Autorização de Deplecionamento de Árvores Imunes ao Corte - acima de 02 árvores50% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

31 - Autorização de Transplante de Árvores Imunes ao Corte...25% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

32 - Autorização de Manutenção de Faixa de Servidão....50% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

33 - Autorização de Corte para Implantação de Obras Hidráulicas....450%UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

34 - Autorização de Reposição Florestal Obrigatória (por hectare)10%UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

35 - Licença Prévia de Exame e Avaliação Florestal....350% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

36 - Aprovação de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (exceto mineração) por hectare....25% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

37 - Autorização de Corte em Áreas privadas situadas em Perímetro Urbano - acima de 10 árvores15% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

38 - Autorização de Corte Seletivo de Florestas Nativas - acima de 02 árvores....25% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

39 - Aprovação de EIA/RIMA5100% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

40 - Aprovação de EIV/RIVl3000% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

41 - Corte de árvore no perímetro Urbano e Rural....10% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

42 - Poda de árvore no perímetro Urbano e Rural....08% UPRM (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

Art. 114 (Revogado pela Lei nº 1896/1992)

Art. 115 (Revogado pela Lei nº 1896/1992)

Seção III Da Não Incidência

Art. 116. Ficam excluídos da incidência da taxa de prestação de serviços:

I - os pedidos e requerimentos de qualquer natureza e finalidade, apresentados pelos órgãos da administração direta da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, desde que atendam às seguintes condições:

- a) sejam apresentados em papel timbrado e assinados pelas autoridades competentes;
- b) refiram-se a assuntos de interesse público ou a matéria oficial, não podendo versar sobre assuntos de ordem particular, ainda que atendido o requisito da alínea "a" deste inciso;

II - os contratos e convênios de qualquer natureza e finalidade, lavrados com os órgãos a que se refere o inciso I, deste artigo, observadas as condições nele estabelecidas;

III - os requerimentos e certidões de servidores municipais, ativos ou inativos, sobre assuntos de natureza funcional;

IV - os requerimentos e certidões relativos ao serviço de alistamento militar ou para fins eleitorais.

V - exportações de serviços para o exterior.

Art. 117 (Revogado pela Lei nº 4391/2019)

CAPÍTULO VIII DA TAXA DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS

Seção I Do Fato Gerador e Dos Contribuintes

Art. 118. A taxa dos serviços de bombeiros tem como fato gerador o serviço de prevenção e de extinção de incêndio, socorros público de emergência, desabamento, buscas de salvamentos e outros riscos.

Art. 119. São contribuintes da taxa dos serviços de bombeiro, os proprietários ou possuidores a qualquer título de prédios urbanos.

Seção II Do Cálculo

Art. 120. A alíquota da taxa dos serviços de bombeiros será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto predial a que estiver, sujeita a edificação ou construção.

§ 1º A taxa incidirá sobre quaisquer tipos de edificações ou construções, seja qual for sua denominação, forma ou destinação, situadas nas áreas urbanas do Município.

§ 2º A taxa será cobrada juntamente com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU).

Seção III Da Isenção

Art. 121. O Poder Executivo poderá, de conformidade com cada caso e segundo as circunstâncias, mediante requerimento do interessado isentar do pagamento desta taxa o proprietário de um único prédio, residencial ou unifamiliar, cujo imposto predial for igual ou inferior a 10% (dez por cento) do total do valor de referência vigente a época de lançamento dos tributos.

Art. 122 (Revogado pela Lei nº 4391/2019)

CAPÍTULO IX DA TAXA DE CEMITÉRIO

Seção I Do Fato Gerador e Dos Contribuintes

Art. 123. A taxa de cemitério tem como fato gerador, perpetuamente o arrendamento de terrenos do Cemitério Público Municipal, inumação e exumação de cadáveres.

Art. 124. Contribuinte da taxa é o proprietário ou seu representante.

Art. 125. A regulamentação do funcionamento do cemitério será fixado por ato do Poder Executivo.

Seção II Do Cálculo

Art. 126. A taxa é calculada sobre a UPRM (Unidade Padrão de Referência Municipal), em conformidade com as seguintes alíquotas:

1 - Arrendamento de sepultamento:

- a) sepultamento de adultos, pelo prazo de (cinco) 5 anos 20% S/ UPRM
- b) sepultamento de menores até 10 anos, pelo prazo de 3 (três) anos 15% S/ UPRM

2 - Fechamento de Carneiras:

mão-de-obra e material empregados além do preço do sepultamento 15% S/ UPRM

3 - Arrendamento perpétuo do nicho 200% S/ UPRM

4 - Arrendamento perpétuo de terrenos ou sepulturas:

a) Terrenos em Zona Alinhada:

1,50m. x 3,00m 630% S/UPRM

b) Terrenos em Zona não Alinhada:

2,30m. x 1,00m. 390% S/UPRM

c) Terrenos em Zona Especial: (assim declarada por ato do Poder Executivo) 1,50m. x 3,00m1.070% S/UPRM (Redação dada pela Lei nº 2818/2003)

5 - Prorrogação de prazos de arrendamento, por 5 (cinco) anos 50% S/ UPRM

6 - Serviços de sepultamento:

a) aberturas de carneiras para adultos 9% S/ UPRM

- b) inumação em carneiras 12% S/ UPRM
- c) abertura de terrenos 9% S/ UPRM
- d) inumação em terreno, adultos 9% S/ UPRM
- e) inumação em terreno, menores 5% S/ UPRM
- f) abertura de carneiras, menores 9% S/ UPRM

7 - Serviços de exumação de ossada:

- a) ossada de adulto, antes de vencido o prazo regulamentar, por sepultura 24% S/ UPRM
- b) ossada de menores antes de vencido o prazo regulamentar 18% S/ UPRM
- c) ossada de adulto, após vencido o prazo regulamentar 18% S/ UPRM
- d) ossada de menores, após vencido o prazo regulamentar 12% S/ UPRM

8 - Entrada de ossada de adulto e menores:

- a) abertura de carneira ou terreno 9% S/ UPRM
- b) entrada de ossada no cemitério 9% S/ UPRM
- c) inumação em carneira ou terreno 9% S/ UPRM

9 - Licença para construção de obras:

- a) jazigo ou monumento de granito ou basalto, por terreno 12% S/ UPRM
- b) carneiras, por sepultura ou terreno 12% S/ UPRM
- c) baldrame ou quadro de tijolos 6% S/ UPRM
- d) grade de ferro, por sepultura 6% S/ UPRM
- e) reconstrução de obras 6% S/ UPRM
- f) lápide de qualquer natureza 6% S/ UPRM

Art. 127. Nos cemitérios das vilas e povoados os preços serão cobrados, pela metade.

Art. 128. Os preços estabelecidos cobrirão apenas os serviços de escovação e enchimentos de sepulturas, carneiras e jazigos; os serviços de demolição de baldrames, lápides ou mausoléus e de reconstrução, serão orçados e cobrados a parte.

Art. 129. Além dos preços correspondentes, será cobrado a parte o custo de construção de carneiras, jazigos ou nicho, de acordo com o orçamento organizado pela repartição da Prefeitura.

Seção III Do Pagamento

Art. 130. Os pagamentos em geral poderão ser a vista ou parcelados, a critério do Prefeito Municipal ou autorizado competente.

Parágrafo único. O pagamento parcelado poderá ser cedido até o limite de 12 (doze) prestações mensais, respeitado o valor, de cada parcela a 30% do valor da UPRM (Unidade

Padrão de Referência Municipal).

CAPÍTULO IX

DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL (REDAÇÃO ACRESCIDA PELA LEI Nº 3549/2010)

Seção I

Do Fato Gerador e da Incidência (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

Art. 130-A A Taxa de Licenciamento Ambiental e Florestal tem como fato gerador o exercício regular do Poder de Polícia do Município, em matéria de proteção, preservação e conservação do Meio Ambiente, e é devida pela pessoa física, ou jurídica, que, nos termos da legislação ambiental em vigor, deva submeter qualquer empreendimento ou atividade ao licenciamento ambiental de competência municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

Seção II

Da Base de Cálculo e Alíquotas (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

Art. 130-B A Taxa, tem como base de cálculo o custo estimado da atividade administrativa de vistoria, exame e análise dos projetos, e será calculada por alíquotas fixas, tendo por base a Unidade Padrão de Referência Municipal - UPRM, diferenciada em função do porte e impacto ambiental do empreendimento ou atividade a ser licenciada. (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

§ 1º Para fins de identificação do porte dos empreendimentos ou atividades, e definição dos graus de impacto ambiental, ficam adotados os anexos às Resoluções de nº s. 102/2005, 110/2005 e 111/05, do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, e suas alterações posteriores, e os critérios utilizados na "Tabela de Enquadramento de Ramos de Atividades" da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler, publicada no Diário Oficial do Estado em 07/01/2002. (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

§ 2º As alíquotas são as estabelecidas no ANEXO ÚNICO abaixo. (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

§ 3º Os valores das taxas expressos no ANEXO ÚNICO abaixo serão atualizados anualmente, com base na variação da Unidade Padrão de Referência Municipal - UPRM, criada pelo art. 198, da Lei Municipal nº 3.243, de 19 de outubro de 2007. (Redação dada pela Lei nº 3811/2011)

ANEXO ÚNICO DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL LICENÇA PRÉVIA

Porte Mínimo

- grau de poluição baixo: 40% UPRM
- grau de poluição médio: 50% UPRM
- grau de poluição alto: 70% UPRM

Porte Pequeno

- grau de poluição baixo: 85% UPRM

- grau de poluição médio: 100% UPRM
- grau de poluição alto: 200% UPRM

Porte Médio

- grau de poluição baixo: 300% UPRM
- grau de poluição médio: 400% UPRM
- grau de poluição alto: 600% UPRM

Porte Grande

- grau de poluição baixo: 500% UPRM
- grau de poluição médio: 900% UPRM
- grau de poluição alto: 1000% UPRM

Porte Excepcional

- grau de poluição baixo: 950% UPRM
- grau de poluição médio: 1300% UPRM
- grau de poluição alto: 1500% UPRM PRONAF - 15% UPRM

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Porte Mínimo

- grau de poluição baixo: 60% UPRM
- grau de poluição médio: 75% UPRM
- grau de poluição alto: 95% UPRM

Porte Pequeno

- grau de poluição baixo: 140% UPRM
- grau de poluição médio: 170% UPRM
- grau de poluição alto: 200% UPRM

Porte Médio

- grau de poluição baixo: 300% UPRM
- grau de poluição médio: 400% UPRM
- grau de poluição alto: 800% UPRM

Porte Grande

- grau de poluição baixo: 700% UPRM
- grau de poluição médio: 1400% UPRM
- grau de poluição alto: 2015% UPRM

Porte Excepcional

- grau de poluição baixo: 1000% UPRM
- grau de poluição médio: 2900% UPRM
- grau de poluição alto: 4800% UPRM PRONAF - 85 % UPRM

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Porte Mínimo

- grau de poluição baixo: 55% UPRM
- grau de poluição médio: 140% UPRM
- grau de poluição alto: 160% UPRM

Porte Pequeno

- grau de poluição baixo: 145% UPRM
- grau de poluição médio: 240% UPRM
- grau de poluição alto: 400% UPRM Porte Médio
- grau de poluição baixo: 250% UPRM
- grau de poluição médio: 550% UPRM
- grau de poluição alto: 900% UPRM

Porte Grande - grau de poluição baixo: 450% UPRM

- grau de poluição médio: 1100% UPRM
- grau de poluição alto: 2000% UPRM Porte Excepcional
- grau de poluição baixo: 800% UPRM
- grau de poluição médio: 2050% UPRM
- grau de poluição alto: 4100% UPRM PRONAF - 240% UPRM

LICENÇA ÚNICA

Porte Mínimo

- grau de poluição baixo: 100% UPRM
- grau de poluição médio: 200% UPRM

Porte Pequeno

- grau de poluição baixo: 150% UPRM
- grau de poluição médio: 250% UPRM

Declarações, Autorizações, Dispensas: 60% UPRM

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

- Porte Mínimo: 140% UPRM
- Porte Pequeno: 300% UPRM
- Porte Médio: 650% UPRM
- Porte Grande: 1100% UPRM

Porte Excepcional: 2200% UPRM (Redação dada pela Lei nº 3811/2011)

Seção III

Do Lançamento e da Arrecadação (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

Art. 130-C A Taxa será lançada e arrecadada no ato do protocolo do pedido ou previamente à expedição e entrega do documento pertinente ao ato administrativo objeto do pedido do contribuinte.

§ 1º A Taxa será devida tantas vezes quantas forem as licenças (Licença - Prévia-LP, Licença de Instalação-LI, Licença de Operação-LO, Licença Única-LU e Licença Floresta - LF), dispensas e ou declarações exigidas.

§ 2º A Taxa será devida independentemente do deferimento ou não da licença requerida. (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

Seção IV

Das Licenças (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

Art. 130-D As licenças ambientais compreendem a Licença Única (LU), Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO), as quais serão concedidas individualmente, para cada modalidade exigida, excepcionadas as seguintes situações:

I - as atividades e empreendimentos de mínimo e pequeno porte, com grau de poluição baixo e médio, estão sujeitos somente à LU;

II - a LP e a LI terão seu prazo de validade de um ano, podendo ter seus prazos diminuídos se o órgão competente municipal assim o determinar, sendo cobrada taxa proporcional ao período de validade; e

III - a LO terá validade inicial de 4(quatro) anos, e a sua renovação, poderá ter o seu prazo diminuído, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, sendo cobrada a taxa proporcional ao período de validade. (Redação acrescida pela Lei nº 3549/2010)

CAPÍTULO X (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Seção I (revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 131 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 132 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 133 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 134 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 135 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 136 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Seção II (revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 137 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 138 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Seção III (revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 139 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 140 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 141 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 142 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 143 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Seção IV (revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 144 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Seção V (revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 145 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

Art. 146 (Revogada pela Lei nº 2748/2002)

CAPÍTULO XI**DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP (REDAÇÃO
ACRESCIDA PELA LEI Nº 3081/2005)****Seção I****Do Fato Gerador e Contribuintes (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)**

Art. 146-A O fato gerador da CIP é a prestação de serviços de iluminação e manutenção do sistema de iluminação pública. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Art. 146-B O Sujeito Passivo da CIP é toda a pessoa física ou jurídica que possua ligação na rede de energia elétrica regular, em área urbanizada e beneficiada com iluminação pública mantida pelo Município de Itaquí. (Redação dada pela Lei nº 3705/2011)

Parágrafo único. A iluminação pública de que trata o caput deste artigo não se refere àquela restrita ao imóvel do contribuinte, podendo ser qualquer serviço de iluminação pública mantido pelo Município. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Art. 146-C Ficam isentos da Contribuição:

I - Os contribuintes vinculados às unidades classificadas como `tarifa social de baixa renda` que tenham efetuado cadastramento, conforme estabelecido pela ANEEL;

II - Os contribuintes que, comprovadamente, na forma do regulamento editado pelo Poder Executivo, não sejam abrangidos pelo serviço previsto nesta Lei. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

III - Os contribuintes residenciais com consumo até 70 Kw. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005, por arrastamento da Lei nº 3135/2006)

Seção II

Do Cálculo (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Art. 146-D O valor da contribuição será por classe de consumidores, conforme classificação abaixo:

I - R\$ 5,50 (Cinco reais e cinquenta centavos), por mês, para consumidores residenciais e terrenos não-edificados;

II - R\$ 8,50 (Oito reais e cinquenta centavos), por mês, para consumidores Industriais, Comerciais e de Prestação de Serviços. (Redação dada pela Lei nº 3081/2005, por arrastamento da Lei nº 3135/2006)

Seção III

Do Lançamento e da Arrecadação (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Art. 146-E A CIP poderá ser lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica ou em conjunto com o IPTU, ou ainda em carnê avulso.

§ 1º Quando a cobrança for efetuada com a fatura mensal de energia elétrica, a forma de cobrança e repasse relativos à contribuição serão objeto de ajuste do Município com a concessionária de energia elétrica.

§ 2º A CIP será cobrada anualmente, e, no caso de ser cobrada com a fatura mensal de energia elétrica, seu valor será desdobrado em parcelas mensais, cuja soma, no ano, seja o valor da Contribuição anual.

§ 3º No ajuste a que se refere o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, constar repasse imediato e obrigatório do valor arrecadado pela concessionária ao Município.

§ 4º O montante devido e não pago da CIP a que se refere o caput deste artigo será inscrito em dívida ativa, se cobrada na fatura mensal de energia elétrica, será inscrito em dívida ativa em até 120 dias (cento e vinte) dias após a verificação da inadimplência, ou logo após o encerramento do exercício fiscal, prevalecendo a condição que primeiro se verificar.

§ 5º Servirá como título hábil para inscrição:

I - A comunicação do não pagamento efetuada pela concessionária que contenha os elementos previstos no artigo 202 e incisos do Código Tributário Nacional;

II - A duplicata da fatura de energia elétrica não paga;

III - Outro documento que contenha os elementos previstos no artigo 202 e incisos do Código Tributário Nacional.

§ 6º Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Seção IV

Das Disposições Gerais (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Art. 146-F Os recursos da CIP serão depositados em conta específica do Município de Itaquí (RS), e utilizados para pagamento do custeio da iluminação pública do Município. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Art. 146-G O valor da Contribuição será reajustado, anualmente, pelo IGP-M, ou outro indexador oficial que vier a substituí-lo. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

Art. 146-H O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta Lei através de Decreto, no que couber. (Redação acrescida pela Lei nº 3081/2005)

TÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Seção I

Dos Prazos

Art. 147. Os prazos fixados na legislação tributária do Município serão contínuos, excluindo - se na sua contagem o dia de início, e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo único. A legislação tributária poderá fixar o prazo em dias ou a data certa para o pagamento das obrigações tributárias.

Art. 148. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal do órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado, o ato.

Parágrafo único. Não ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o início ou fim do prazo

será transferido ou prorrogado para o primeiro dia de expediente normal imediatamente seguinte ao anteriormente fixado.

Seção II Da Imunidade

Art. 149. É vedado o lançamento de imposto sobre o patrimônio ou os serviços:

- a) da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- b) de Instituições de educação e de assistência social, observados os requerimentos do § 3º deste artigo;
- c) de partidos políticos;
- d) de templos de qualquer culto;
- e) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ 1º O disposto na alínea "a" deste artigo é extensivo às autarquias, no que se refere a imóveis efetivamente vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto que incidir sobre o imóvel objeto da promessa de compra e venda.

§ 2º O disposto na alínea "a" deste artigo não se aplica aos imóveis submetidos ao regime de aforamento, caso em que o imposto deve ser lançado em nome do titular do domínio útil.

§ 3º O disposto na alínea "b" deste artigo é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação, no seu resultado;

II - aplicar integralmente, no país, seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais;

III - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Seção III Da Isenção

Art. 150. A isenção é a dispensa do pagamento de tributo, em virtude, de disposição expressa neste Código ou em lei a ele subsequente.

Art. 151. A isenção será efetivada:

- I - em caráter geral, quando a lei que a conceder não impuser condição aos beneficiários;

II - em caráter individual, por despacho do Prefeito, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para a sua concessão.

§ 1º O requerimento referido no inciso II, deste artigo deverá ser apresentado:

a) no caso dos impostos predial e territorial urbano e sobre serviços, devido por profissionais autônomos ou sociedade de profissionais, até o vencimento do prazo final fixado em cada ano para pagamento dos mencionados tributos;

b) no caso do imposto sobre serviços lançado por homologação até o vencimento do prazo final fixado para o primeiro pagamento, ano.

§ 2º A falta do requerimento fará cessar os efeitos da isenção e sujeitará o crédito tributário respectivos às formas de extinção previstas neste código.

§ 3º No despacho que efetivar a isenção poderá ser determinada a suspensão do requerimento para períodos subsequentes, enquanto forem satisfeitas as condições exigidas para que seja efetivada a isenção.

§ 4º O despacho a que se refere este artigo não gera direitos adquiridos, sendo a isenção revogada de ofício sempre que apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito, corrigido monetariamente, acrescido de juros de mora:

a) com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiros em benefício daquele;

b) sem imposição de penalidade, nos demais casos.

§ 5º O lapso de tempo entre a efetivação e a revogação da isenção não é computada para efeito de prescrição do direito de cobrança do crédito.

Seção IV

Da Atualização Monetária Das Bases de Calculo

Art. 152 (Revogada pela Lei nº 3243/2007)

Art. 153. Para a atualização monetária do valor venal dos imóveis, o Órgão Fazendário elaborará tabelas ou mapas de valores que conterão as seguintes informações:

I - Quanto aos terrenos:

a) relação dos logradouros situados na zona urbana ou de expansão urbana;

b) valor unitário, por metro quadrado ou por metro linear de testada, atribuído ao logradouro ou parte dele;

c) indicação, quando necessário, dos fatores corretivos de área, testada situação,

topografia e pedologia dos terrenos.

II - Quanto às edificações:

- a) relação contendo as diversas classificações das edificações, em função de suas características construtivas expressas sob a forma numérica ou alfabética;
- c) valor unitário, por metro quadrado de construção atribuído a cada uma das classificações.

§ 1º Na elaboração das tabelas e mapas a que se refere este artigo, o Órgão Fazendário utilizará dados obtidos através de estudos, pesquisas e investigações que reflitam a variação dos valores venais em cada período.

§ 2º Além dos recursos próprios, o Órgão Fazendário deverá constituir comissões com a participação de pessoas externas ao seu quadro funcional, conhecedoras do mercado imobiliário local, além de dois Vereadores especialmente designados pela Câmara e, buscando informações com Órgãos fiscais da União, dos Estados ou de outros Municípios.

§ 3º O Órgão Fazendário justificará as variações positivas ou negativas encontradas, indicando expressamente suas origens e mencionando, entre outras, as seguintes:

- a) índices representativos da variação das Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs - ou outro título que as substitua;
- b) investimentos públicos executados ou em execução;
- c) disposições da legislação urbanística;
- d) outros fatores pertinentes.

§ 4º Após esses procedimentos o Prefeito Municipal decreta os valores venais dos imóveis.

Seção V

Da Correção Monetária

Art. 154. Os débitos tributários que não forem efetivamente liquidados nos prazos estabelecidos terão seus valores atualizados monetariamente, com base nas variações das Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs - ou qualquer outros fatores de correção que as substitua.

Parágrafo único. A atualização monetária a que se refere este artigo será o resultado da multiplicação do débito pelo coeficiente resultante da divisão dos valores nominais da OTNs, fixados respectivamente para o mês em que se efetivar o pagamento e o mês seguinte áquele em que o débito deveria ter sido pago:

Débito corrigido = Débito X coeficiente
Valor nominal da OTN, fixado para o mês
Coeficiente = do efetivo pagamento

Valor nominal da OTN, fixado para o mês em que o Pagamento deveria ter sido efetuado.

Art. 155. A correção prevista no artigo anterior aplicar-se-á, inclusive, aos débitos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte houver depositado em moeda a importância questionada.

Seção VI

Do Cadastro Fiscal

Art. 156. Caberá ao fisco organizar e manter completo e atualizado o Cadastro Fiscal do Município, que compreenderá:

- I - Cadastro Imobiliário Fiscal;
- II - Cadastro de Prestadores de Serviços;
- III - Cadastro de Comerciantes, Produtores e Industriais.

Art. 157. O Cadastro Imobiliário Fiscal será constituído de todos os Imóveis situados no território do Município, sujeitos ao imposto predial e territorial urbano e às taxas.

Art. 158. O Cadastro de Prestadores de Serviços será constituído de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades sujeitas ao imposto sobre serviços.

Art. 159. O Cadastro de Comerciantes, Produtores e Industriais será constituído de todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, cujo exercício da atividade permanente, intermitente ou temporária dependa de licença prévia, da Administração Municipal.

Art. 160. A inscrição no Cadastro Fiscal, sua retificação, alteração ou baixa serão efetivadas com base em declarações prestadas, pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, ou em levantamentos efetuados pelos servidores fazendários.

§ 1º Para efeito de inscrição, constituem atividades distintas as que:

I - Exercidas no mesmo local, ainda que sujeitas a mesma alíquota, quando correspondam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;

II - Embora exercidas pelo mesmo contribuinte, estejam localizadas em prédios distintos ou locais diversos;

III - Estiverem sujeitas a alíquotas fixas e variáveis. (Redação acrescida pela Lei nº 1780/1990)

§ 2º Não são considerados locais diversos dois ou mais imóveis contínuos, com

comunicação interna, nem em vários pavimentos de um mesmo imóvel. (Redação acrescida pela Lei nº 1780/1990)

§ 3º Poderá um mesmo prédio ser dividido em diversos complementos tais como: conjunto, sala, etc, diferenciando-se por nº s ou letras. (Redação acrescida pela Lei nº 1780/1990)

Art. 161. As declarações para inscrição nos cadastros a que se referem os Arts. 158 e 159 deverão ser prestadas antes do início das atividades respectivas.

Art. 162. As declarações para inscrição no cadastro a que se refere o Art. 157, assim como para retificação, alteração ou baixa de qualquer um dos cadastros fiscais serão prestadas até trinta (30) dias, contados da prática do ato ou da ocorrência do fato que lhes deu origem.

Parágrafo único. A baixa da inscrição não importará na dispensa do pagamento dos tributos devidos, inclusive, os que venham a ser apurados através da revisão dos elementos fiscais e contábeis, pelo agente da Fazenda Municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 1780/1990)

Art. 163. As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável não implicam a aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer época, independente de prévia ressalva ou comunicação.

Art. 164. A obrigatoriedade da inscrição estende-se às pessoas físicas ou jurídicas imunes ou isentas do pagamento do imposto.

Seção VII

Da Constituição do Crédito Tributário

Art. 165. Caberá ao Fisco constituir o crédito tributário do Município pelo lançamento, assim entendido o procedimento privativo de cada autoridade do órgão tributário, que tem por objetivo:

- I - verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
- II - determinar a matéria tributável;
- III - calcular o montante do tributo devido;
- IV - identificar o sujeito passivo;
- V - propor, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 166. O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela legislação então vigente, ainda, que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação, posteriormente ao fato gerador da obrigação tributária, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao critério maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que respectiva lei fixe expressamente a data em que se considera ocorrido o fato gerador.

Seção VIII Da Decadência

Art. 167. O direito de a Fazenda Municipal constituir o crédito tributário extingue-se após cinco (5) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se, definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Art. 168. Ocorrendo a decadência, aplicam-se as normas do art. 177 e seus parágrafos, no tocante à apuração das responsabilidades e à caracterização da falta.

Seção IX Do Lançamento

Art. 169. O Órgão Fazendário efetuará o lançamento dos tributos municipais, através de qualquer uma das seguintes modalidades:

I - lançamento de ofício ou direto, quando for efetuado com base nos dados do Cadastro Fiscal, ou apurado diretamente junto ao contribuinte ou responsável, ou a terceiro que disponha desses dados;

II - lançamento por homologação, quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o lançamento pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologue;

III - lançamento por declaração, quando for efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta a autoridade fazendária informações sobre matéria de fato, indispensável à sua efetivação.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos do inciso II deste artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação de lançamento.

§ 2º É de cinco (5) anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para homologação do lançamento a que se refere o inciso II deste artigo; expirado esse prazo, sem que a Fazenda Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 170. Serão objeto de lançamento:

I - direto ou de ofício:

- a) o imposto predial e territorial urbano;
- b) as taxas;
- c) o imposto sobre serviços, devido por profissionais autônomos ou por sociedades de profissionais;
- d) a contribuição de melhoria.

II - por homologação: o imposto sobre serviços, devido pelos contribuintes obrigados à emissão de notas fiscais e escrituração de livros fiscais;

III - por declaração: os tributos não relacionados nos itens anteriores.

Parágrafo único. O lançamento é efetuado ou revisto, de ofício, nos seguintes casos:

- a) quando a declaração não seja prestada por quem de direito na forma e no prazo previstos na legislação tributária;
- b) quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos da alínea anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, ao pedido de esclarecimento formulado pela autoridade fazendária recuse-se a presta-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
- c) quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
- d) quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, nos casos de lançamento por homologação;
- e) quando se comprove ação ou emissão do sujeito passivo, ou de terceiros legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
- f) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
- g) quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do

lançamento

anterior;

h) quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional do servidor que o efetuou ou omissão, pelo mesmo servidor, de ato ou formalidade essencial;

i) quando o lançamento original consignar diferença a menor, contra o Fisco, em decorrência de erro de fato em qualquer das suas fases de execução;

j) quando, em decorrência de erro de fato, houver necessidade de anulação do lançamento anterior, cujos defeitos o invalidem para todos os fins de direito.

Art. 171. É facultado ao Fisco o arbitramento do tributo, quando o valor pecuniário da matéria tributária não for conhecido exatamente ou quando sua investigação for dificultada ou impossibilitada pelo contribuinte.

Art. 172. A notificação do lançamento e de suas alterações ao sujeito, passivo será efetuada por qualquer uma das seguintes formas:

I - comunicação ou aviso diretos;

II - publicação no órgão oficial do Município ou do Estado;

III - publicação em órgão da imprensa local;

IV - qualquer outra forma estabelecida na legislação tributária do Município.

Seção X Da Cobrança

Art. 173. A cobrança dos tributos far-se-á na forma e nos prazos estabelecidos no Calendário Fiscal do Município, aprovado por Decreto até o último dia do Exercício anterior.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a cobrança da contribuição de melhoria, cujas condições serão especificadas na notificação do lançamento respectivo.

Art. 174. O Calendário a que se refere o artigo anterior poderá prever a concessão de descontos por antecipação de pagamento dos tributos de lançamento direto.

Art. 175. Na cobrança a menor do tributo ou penalidade pecuniária respondem solidariamente tanto o servidor responsável pelo erro quanto o contribuinte.

Seção XI Da Prescrição

Art. 176. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição será interrompida:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art. 177. Ocorrendo a prescrição, e não tendo sido ela interrompida na forma do parágrafo único do artigo anterior, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da legislação aplicável.

§ 1º O servidor fazendário responderá civil e administrativamente pela prescrição de créditos tributários sob sua responsabilidade, cabendo-lhe indenizar o Município pelos créditos tributários que deixam de ser recolhidos.

§ 2º Constitui falta de exação no cumprimento do dever o servidor fazendário que deixar prescrever créditos tributários sob sua responsabilidade.

Seção XII

Do Pagamento

Art. 178. O pagamento poderá ser efetuado por qualquer uma das seguintes formas:

I - moeda corrente do país;

II - cheque;

III - vale postal.

Parágrafo único. O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado.

Art. 179. Nenhum pagamento de tributo será efetuado sem que se expeça, a competente guia ou o conhecimento.

Parágrafo único. No caso de expedição fraudulenta de guias ou conhecimentos, responderão, civil, criminal e administrativamente os servidores que os tiverem subscrito, emitido, fornecido ou de qualquer forma participado da fraude.

Art. 180. O pagamento não implica quitação do crédito fiscal, valendo, o recibo como prova da importância nele referida e continuando o contribuinte obrigado a satisfazer qualquer diferença que venha a ser apurada.

Art. 181. O crédito não integralmente pago no vencimento ficará sujeito a juro de mora de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) ao mês, ou fração, sem prejuízo da aplicação da multa correspondente e da correção monetária do débito, na forma prevista neste Código. (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

Art. 182. O Prefeito poderá, em nome do Município firmar convênios com empresas do sistema financeiro, oficiais ou não, com sede, agência ou escritório no Município, visando ao recebimento de tributos, vedada a atribuição de qualquer parcela de arrecadação a título de remuneração, bem como o recebimento de juros desses depósitos.

Seção XIII Da Concessão de Parcelamento

Art. 183. O Prefeito poderá, a requerimento do sujeito passivo, conceder novo prazo, após o vencimento do anteriormente assinalado, para pagamento do crédito tributário observadas as seguintes condições:

I - não se concederá parcelamento aos débitos referentes ao imposto incidente sobre terrenos não edificados;

II - O número de prestações não excederá a 60 (sessenta) parcelas e o seu vencimento será mensal e consecutivo, vencendo juro de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) ao mês, ou fração. (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

III - O saldo devedor será corrigido monetariamente pelos índices oficiais da inflação do Governo Federal ou outro que os substitua; (Redação dada pela Lei nº 1999/1993)

IV - o não pagamento de três (3) prestações consecutivas implicará o cancelamento automático do parcelamento, independente de prévio aviso ou notificação, promovendo-se de imediato a inscrição do saldo devedor em dívida ativa, para imediata cobrança executiva.

Art. 184. A concessão do parcelamento não gera direito adquirido e será revogado, de Ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juro de mora de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) ao mês ou fração. (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiros em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. Na revogação de ofício do parcelamento, em consequência de dolo ou simulação do benefício daquele, não se computará, para efeito de prescrição do direito á cobrança, do crédito, o tempo decorrido entre a sua concessão e a sua revogação.

Seção XIV

Da Dívida Ativa

Art. 185. Constitui dívida ativa tributária do Município a proveniente de impostos, taxas, contribuição de melhoria e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer infrações à legislação tributária, inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela legislação tributária ou por decisão final proferida em processo regular.

Art. 186. A dívida ativa tributária goza da presunção de certeza e liquidez

§ 1º A presunção a que se refere este Artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiros a que aproveite. (Redação dada pela Lei nº 1999/1993)

§ 2º Poderá o Prefeito, no uso de suas atribuições, mediante requerimento da parte interessada, parcelar o débito já lançado em dívida ativa, até o máximo de 120 (cento e vinte) parcelas mensais, desde que o valor mínimo de cada parcela não seja inferior a 15% (quinze por cento) da Unidade Padrão de Referência Municipal - UPRM. (Redação dada pela Lei nº 4502/2021)

§ 3º O vencimento dessas parcelas será mensal e consecutivo, vencendo juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês ou fração e o saldo devedor será corrigido pelo índice oficial adotado pelo Município. (Redação dada pela Lei nº 2588/2000)

§ 4º O não pagamento de três (03) prestações consecutivas implicará no cancelamento automático do parcelamento, independentemente de prévio aviso ou notificação, promovendo-se de imediato o vencimento antecipado do débito restante e a cobrança judicial (executiva). (Redação acrescida pela Lei nº 1999/1993)

§ 5º Os débitos de dívida ativa já parcelados, nos termos do § 2º, do Art. 186, da Lei Municipal 1.599/1988, somente poderão ser reparcados mediante pagamento de uma parcela inicial, correspondente a 20% (vinte por cento) do débito total atualizado do parcelamento original. (Redação acrescida pela Lei nº 4146/2015)

Art. 187. O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial, e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem

como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e número da inscrição, no registro de dívida ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 1º A certidão da dívida ativa conterá, além dos elementos previstos neste artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição.

§ 2º As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando oriundas de vários tributos, poderão ser englobadas numa única certidão.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a ocorrência de qualquer, forma de suspensão, extinção ou exclusão de crédito tributário não invalida a certidão, nem prejudica os demais créditos, objeto da cobrança.

§ 4º O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados, a critério do Fisco, por processo manual, mecânico ou eletrônico, desde que atendam aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 188. A cobrança da dívida ativa tributária do Município será procedida:

I - por via amigável, pelo Fisco;

II - por via judicial, segundo as normas estabelecidas pela, Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

III - pelo protesto em Cartório, na forma e para os fins previstos na Lei Federal nº 9.492/1997, com as alterações da Lei Federal nº 12.767/2012; (Redação acrescida pela Lei nº 4120/2015)

Parágrafo único. As três vias a que se refere este artigo são independentes uma da outra, podendo o Fisco providenciar imediatamente a cobrança judicial da dívida, mesmo que não tenha dado início ao procedimento amigável. (Redação dada pela Lei nº 4120/2015)

Art. 188-A O(s) débito(s) inscrito(s) na Dívida Ativa a ser cobrado(s) por via amigável, de forma administrativa, será feito através da expedição de carnês e/ou notificação extrajudicial do devedor ou pela publicação de edital na imprensa local e, quando não forem quitados administrativamente, poderão ser encaminhadas para protesto em Cartório, com custas cartoriais a cargo do contribuinte.

§ 1º Os efeitos do protesto de que trata o caput deste artigo alcançarão os responsáveis tributários, apontados nos arts. 134 e 135, da Lei Federal nº 5.172/66, cujos nomes constem da(s) CDA(s) encaminhada(s) para o protesto;

§ 2º Persistindo a inadimplência do contribuinte, poderão os débitos serem somados a todos os outros débitos do mesmo contribuinte e, quando o total apurado for superior a R\$ 2.106,52 (dois mil cento e seis reais e cinquenta e dois centavos), serão encaminhados para ajuizamento de Ação de Execução Fiscal; (Redação dada pelo Decreto nº 9479/2025) (Vide Decreto nº 9339/2024)

§ 3º Após a lavratura do protesto da(s) CDA(s) poderá o devedor requerer o parcelamento da(s) CDA(s) protestada(s), em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da correção monetária e juros legais;

§ 4º O protesto cartorial poderá ser realizado inclusive para as dívidas ativas que superarem o valor mínimo necessário para ajuizamento de Ação de Execução Fiscal e, mesmo com o uso desta via de cobrança, persistindo a inadimplência, cobrados pela via judicial;

§ 5º Não se aplicam à(s) CDA(s) encaminhadas para cartório as demais disposições desta lei referentes ao parcelamento do crédito tributário. (Redação acrescida pela Lei nº 4120/2015)

Art. 188-B Os débitos inferiores ao valor estipulado no art. 188-A, só podem ser cobrados via administrativa ou por meio de protesto cartorial. (Redação acrescida pela Lei nº 4120/2015)

Art. 188-C O valor mínimo para a cobrança pela via judicial, estipulado no Art. 188-A, será atualizado anualmente por Decreto, pelo mesmo índice de correção anual dos tributos municipais. (Redação acrescida pela Lei nº 4120/2015)

Seção XV

Das Certidões Negativas

Art. 189. A prova de quitação de débito de origem tributária será feita por certidão negativa, expedida á vista de requerimento, do interessado que contenha as informações exigidas pelo Fisco.

Art. 190. A certidão será fornecida dentro do prazo máximo de 48 horas, a partir da data de entrada do requerimento no órgão fazendário, sob pena de responsabilidade funcional.

Parágrafo único. Havendo débito vencido, a certidão será indeferida e o pedido arquivado, dentro do prazo previsto neste artigo.

Art. 191. A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débito, posteriormente apurado.

Art. 192. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o servidor que a expedir pelo crédito tributário e pelos demais acréscimos legais.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que couber e é extensivo a quantos colaborarem, por ação ou omissão, no erro contra a Fazenda Municipal.

Art. 193. A venda, cessão ou transferência de qualquer espécie de estabelecimento comercial, industrial, produtor ou de prestação de serviços de qualquer natureza não poderá efetivar-se sem a apresentação da certidão negativa dos tributos a que estiverem sujeitos esses estabelecimentos, sem prejuízo da responsabilidade solidária do adquirente, cessionário ou de quem quer que os tenha recebido em transferência.

Art. 194. Sem prova, por certidão negativa ou por declaração de isenção ou de reconhecimento de imunidade com relação aos tributos ou quaisquer outros ônus relativos ao imóvel até o ano da operação, inclusive, os escrivães, tabeliães e oficiais de registro não poderão lavrar ou registrar quaisquer atos, relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locação.

Parágrafo único. A certidão será obrigatoriamente referida nos atos de que trata este artigo.

Seção XVI

Da Fiscalização

Art. 195. A fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar com precisão a natureza e o montante dos créditos tributários, o Fisco Municipal poderá:

I - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos atos e operações que constituam ou possam constituir fato gerador de obrigação tributária;

II - fazer inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações, nos locais e estabelecimentos onde sejam exercidas atividades passíveis de tributação ou nos bens e serviços que constituam matéria tributável;

III - exigir informações escritas ou verbais;

IV - notificar o contribuinte ou responsável para que compareça ao Órgão Fazendário.

V - requisitar o auxílio da força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabelecimentos, assim como dos bens e documentação dos contribuintes e responsáveis.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, a pessoas naturais ou jurídicas que gozem de imunidade ou sejam beneficiadas por isenções ou quaisquer outras formas de exclusão ou suspensão do crédito tributário.

§ 2º Para os efeitos da legislação tributária do Município, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibê-los.

§ 3º O contribuinte que, sistematicamente, se recusar a exhibir á fiscalização livros e documentos fiscais, embarçar ou procurar iludir, por qualquer meio, a apuração dos tributos ou de quaisquer atos ou fatos que contraírem a legislação tributária, terá a licença de seu estabelecimento suspensa ou cassada, sem prejuízo da comissão das demais penalidades cabíveis.

Art. 196. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar á autoridade fazendária todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - os inquilinos e os titulares do direito de usufruto, uso e habitação;

VIII - os síndicos ou quaisquer condomínios, nos casos de condomínio;

IX - os responsáveis por repartições dos Governos Federal, do Estado e do Município, da Administração direta ou indireta;

X - os responsáveis por cooperativas, associações desportiva e entidades de classe;

XI - quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividades ou profissão, detenham em seu poder, a qualquer título e de qualquer forma, informações sobre bens, negócios ou atividades de terceiros.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art. 197. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por qualquer meio e para qualquer fim, por parte do Fisco ou de seus funcionários, de qualquer informação obtida sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de

terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo, unicamente:

I - a prestação de mútua assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e a permuta de informações entre órgãos federais, estaduais e municipais, nos termos do art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 27 de outubro de 1966);

II - os casos de requisição regular de autoridades judiciária no interesse da justiça.

Art. 198. O Município poderá instituir livros e registros obrigatórios de bens, serviços e operações tributáveis, a fim de apurar os elementos necessários a seu lançamento e fiscalização.

Art. 199. O servidor fazendário que proceder ou presidir quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável.

§ 1º A legislação de que trata o "CAPUT" deste artigo fixará o prazo máximo para as diligências de fiscalização.

§ 2º Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado, a pessoa sujeita à fiscalização será entregue cópia autenticada dos termos pelo servidor a que se refere este artigo.

§ 3º Os agentes fazendários, no exercício de suas atividades, poderão ingressar nos estabelecimentos e demais locais onde são praticadas atividades tributáveis a qualquer hora do dia e da noite, desde que os mesmos estejam em funcionamento, ainda que somente em expediente interno.

§ 4º Em caso de embaraço ou desacato no exercício da função, os agentes fazendários poderão registrar auxílio das autoridades policiais, ainda que não se configure fato definido na legislação como crime ou contravenção.

Art. 200. As notas e os livros fiscais a que se refere o Art. 70 serão conservados, pelo prazo de cinco (5) anos, nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando exigidos, daí não podendo ser retirados, salvo para apresentação em juízo ou quando apreendidos pelos agentes fazendários nos casos previstos na legislação tributária.

Parágrafo único. A exibição dos livros e documentos fiscais far-se-á sempre que exigida pelos agentes fazendários, independente de prévio aviso ou notificação.

Seção XVII

Do Auto de Infração

Art. 201. O servidor fazendário competente, ao constatar infração de dispositivo da legislação

tributária, lavrará o auto de infração, com precisão e clareza, sem entrelinhas emendas ou rasuras, que deverá conter:

I - o local, dia e hora da lavratura;

II - o nome do infrator e das testemunhas, se houver;

III - o fato que constitui infração e as circunstâncias pertinentes; o disposto da legislação tributária violado; e referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso;

IV - a intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa provas nos prazos previstos.

§ 1º As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

§ 2º A assinatura não constitui formalidade essencial á validade do auto, não implica confissão, nem a recusa agravará a pena.

§ 3º Se o infrator, ou quem o represente; não puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á menção expressa dessa circunstância.

Art. 202. O auto de infração poderá ser lavrado cumulativamente com o de apreensão, e então conterà, também, os elementos deste, relacionados no parágrafo único do Art. 207.

Art. 203. Da lavratura do auto será notificado o infrator:

I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto ao autuado, ao seu representante ou ao preposto, contra recibo datado no riginal;

II - por carta, acompanhada de cópia do auto, com aviso de Recebimento (AR) datado e firmado pelo destinatário ou por alguém do seu domicílio;

III - por edital, com prazo de trinta (30) dias, se desconhecido o domicílio tributário do infrator.

Art. 204. A notificação presume-se feita:

I - quando pessoal, na data do recibo;

II - quando por carta, na data do recibo de volta e se for, esta emitida quinze (15) dias após a entrega da carta correio;

III - quando por edital, no término do prazo, contado este, da data de afixação ou publicação em órgão oficial do Estado ou do Município, ou em qualquer jornal de circulação

local.

Art. 205. As notificações subsequentes á inicial far-se-ão pessoalmente, caso em que serão certificadas no processo, e por carta, ou edital, conforme as circunstâncias, observado o disposto nos artigos 203 e 204.

Seção XVIII

Da Apreensão de Bens ou Documentos

Art. 206. Poderão ser apreendidas as coisas móveis inclusive mercadorias e documentos existentes em estabelecimento comercial, industrial, agrícola ou profissional, do contribuinte, responsável ou de terceiros, em outros lugares ou em trânsito, que constituam prova material de infração á legislação tributária do Município.

Parágrafo único. Havendo prova ou fundada suspeita de que as coisas se encontram em residência particular ou em lugar utilizado como moradia, serão promovidas a busca e a apreensão judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina por parte do infrator.

Art. 207. Da apreensão lavrar-se-á auto com os elementos do auto de infração, observando - se, no que couber, o disposto no artigo 201.

Parágrafo único. O auto de apreensão conterá a descrição das coisas ou dos documentos apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão depositados e assinatura do depositário, o qual será designado pelo autuante, podendo a designação recair no próprio detentor, se for idôneo, a juízo do autuante.

Art. 208. Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado ser-lhe devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o original não seja indispensável a esse fim.

Art. 209. As coisas apreendidas serão restituídas, a requerimento, mediante depósito das quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade fazendária, ficando retidos até decisão final, os espécimes necessários á prova.

Art. 210. Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação dos bens apreendidas, no prazo de sessenta (60) dias após a apreensão, serão os bens levados a hasta pública ou leilão.

§ 1º Quando a apreensão recair sobre bens de fácil deteriorização, estes poderão ser doados, a critério da Administração, associação de caridade e demais entidades de assistência social.

§ 2º Apurando-se, na venda em hasta pública ou leilão, importância superior aos tributos e multas devidos, será o autuado notificado para, no prazo de dez (10) dias, receber o excedente, se já não houver comparecido para fazê-lo.

Seção XIX

Da Representação

Art. 211. Quando incompetente para notificar ou autuar, o agente deve, e qualquer pessoa pode, representar contra toda ação ou omissão que infrinja as disposições da legislação tributária do Município.

Art. 212. A representação far-se-á em petição assinada e mencionará, em letra legível, o nome, a profissão e o endereço de seu autor; será acompanhada de provas ou indicará elementos destas e mencionará os meios ou as circunstâncias em razão das quais se tornou conhecida a infração.

Art. 213. Recebida a representação, a autoridade fazendária providenciará imediatamente as diligências para verificar a respectiva veracidade e, conforme couber, notificar o infrator, autua-lo, ou arquivará a representação.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL SEÇÃO I DOS ATOS INICIAIS

Art. 214. O processo administrativo fiscal terá início com os atos praticados pelos agentes fazendários, especialmente através de;

I - notificação de lançamento;

II - lavratura do auto de infração ou de apreensão de mercadorias, livros ou documentos fiscais;

III - representações.

Parágrafo único. A emissão dos documentos referidos neste artigo exclui a espontaneidade do sujeito passivo independente de intimação.

Seção II

Da Reclamação e da Defesa

Art. 215. Ao sujeito passivo é facultado o direito de apresentar reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até (30) trinta dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Art. 216. Na reclamação ou defesa, apresentada por petição ao Órgão Fazendário mediante protocolo, o sujeito passivo alegará toda a matéria que entender útil, indicará e requererá as provas que pretenda produzir, juntará logo as que possuir e, sendo o caso, arrolará testemunhas, até o máximo de três (3).

Art. 217. Apresentada a reclamação ou a defesa, os funcionários que praticam os atos, ou

outros especialmente designados no processo, terão o prazo de dez (10) dias para impugná-la

Art. 218. A apresentação da reclamação ou da defesa instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.

Seção III Das Provas

Art. 219. Findos os prazos a que se referem os artigos 215 e 217, o titular da repartição fiscal deferirá, no prazo de dez (10) dias, a produção das provas que não sejam manifestamente inúteis ou protelatórias, ordenará a produção de outras que entender necessárias e fixará o prazo, não superior a trinta (30) dias, em que uma e outra devam ser produzidas.

Art. 220. As perícias deferidas competirão ao perito pela autoridade competente, na forma do artigo anterior, quando requeridas pelo sujeito passivo ou, quando ordenadas de ofício, poderão ser atribuídas a agentes do Fisco.

Art. 221. Ao servidor fazendário e ao sujeito passivo será permitido, sucessivamente, reinquirir as testemunhas.

Art. 222. O sujeito passivo poderá participar das diligências, pessoalmente ou através de seus prepostos ou representantes legais, e as alegações que tiverem serão juntadas ao processo ou constarão do termo de diligência, para serem apreciadas no julgamento.

Art. 223. Não se admitirá prova fundada em exame de livros ou arquivos do Órgão Fazendário, ou em depoimento pessoal de seus representantes ou servidores.

Seção IV Da Decisão em Primeira Instância

Art. 224. Findo o prazo para a produção das provas ou perempto o direito de apresentar a defesa, o processo será apresentado, à autoridade julgadora, que proferirá decisão no prazo de dez (10) dias.

§ 1º Se entender necessário, a autoridade poderá no prazo deste artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar vista, sucessivamente, ao servidor fazendário e ao sujeito passivo, por cinco (5) dias a cada um, para as alegações finais.

§ 2º Verificada a hipótese do parágrafo anterior, a autoridade terá novo prazo de dez (10) dias para proferir a decisão.

§ 3º A autoridade não fica restrita às alegações das partes, devendo julgar de acordo com sua convicção, em face das provas produzidas no processo.

§ 4º Se não se considerar habilitada a decidir a autoridade poderá converter o processo em diligência e determinar a produção de novas provas, observando o disposto na Seção III,

prosseguindo-se na forma deste Capítulo, na parte aplicável.

Art. 225. A decisão, redigida com simplicidade e clareza, concluirá pela procedência ou improcedência do ato praticado pelo órgão ou servidor fazendário, definido expressamente os seus efeitos, num ou noutro caso.

Parágrafo único. A autoridade julgadora a que se refere este capítulo é o Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 226. Não sendo proferida decisão no prazo legal, nem convertido o julgamento em diligência, poderá a parte interpor recurso voluntário, cessando, com a interposição do recurso, jurisdição da autoridade de primeira instância.

Seção V

Do Recurso Voluntário

Art. 227. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de vinte (20) dias contados da ciência da decisão.

Parágrafo único. A ciência da decisão aplicam-se as normas e os prazos os artigos 203 e 204.

Art. 228. É vedado reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte, salvo quando proferidas em um único processo fiscal.

Seção VI

Da Garantia de Instância

Art. 229. Nenhum recurso voluntário será encaminhado ao Prefeito sem o prévio depósito em dinheiro das quantias exigidas, perecendo o direito do recorrente que não efetuar o depósito no prazo previsto nesta Seção.

§ 1º Quando a importância total em litígio exceder quatro (4) Unidades Fiscais, permitir-se-á prestação de fiança.

§ 2º A fiança prestar-se-á por termo, mediante indicação de fiador idôneo ou pela caução de títulos da dívida pública da União.

§ 3º A caução far-se-á no valor dos tributos e multas exigidos pela cotação dos títulos no mercado, devendo o recorrente declarar no requerimento que se obriga a efetuar o pagamento do remanescente da dívida o prazo de oito (8) dias, contados da notificação, se o produto de venda dos títulos não for suficiente para a liquidação do débito.

Art. 230. No requerimento que indicar fiador, deverá este manifestar, sua expressa, sua expressa aquiescência.

§ 1º Se a autoridade julgadora de primeira instância aceitar o fiador, marcar-lhe-á prazo não superior a dez (10) dias para assinar o respectivo termo.

§ 2º Se o fiador não comparecer no prazo marcado ou for julgado inidôneo, poderá o recorrente, depois de intimado e dentro do prazo igual ao que restava quando protocolado o requerimento de prestação de fiança, oferecer outro fiador, indicando os elementos comprovadores da idoneidade do mesmo.

§ 3º Não se admitirá como fiador sócio solidário da firma recorrente, nem qualquer outra pessoa em débito com a Fazenda Municipal, pelo que, ao termo de fiança, deverá ser julgada certidão negativa do fiador.

Art. 231. Recusados dois (2) fiadores, será o recorrente intimado a efetuar o depósito, dentro de cinco (5) dias, ou em prazo igual ao que lhe restava quando protocolado o segundo requerimento da prestação de fiança, se este prazo for maior.

Art. 232. Não ocorrendo a hipótese de prestação de fiança, o depósito, deverá ser feito no prazo de dez (10) dias, a contar da data em que o recurso der entrada no protocolo.

§ 1º Após protocolado, o recurso será encaminhado à autoridade julgadora de primeira instância, que guardará o depósito da quantia exigida ou a apresentação do fiador, conforme o caso.

§ 2º Efetuado o depósito ou prestada a fiança, conforme o caso, a autoridade julgadora de primeira instância verificará se forem trazidos ao recurso fatos ou elementos novos não constantes da defesa ou a reclamação que lhe deu origem.

§ 3º Os fatos novos, porventura trazidos ao recurso, serão examinados pela autoridade julgadora de primeira instância, antes do encaminhamento do processo ao Prefeito em hipótese alguma, poderá aquela autoridade modificar o julgamento feito, mas, em face dos novos elementos do processo poderá justificar o seu procedimento anterior.

§ 4º O recurso deverá ser remetido ao Prefeito no prazo máximo de dez (10) dias, a contar da data do depósito ou da prestação de fiança, conforme o caso, independente da apresentação ou não de fatos ou elementos que levem a autoridade julgadora, de primeira instância a proceder na forma do parágrafo anterior.

Seção VII

Do Recurso de Ofício

Art. 233. Das decisões de primeira instância contrárias, no todo ou em parte, à Fazenda Municipal, inclusive por desclassificação, da infração, será interposto recurso de ofício, com efeito suspensivo, sempre a importância em litígio exceder a quatro (4) Unidades Fiscais.

§ 1º Se a autoridade julgadora deixar de recorrer de ofício, no caso previsto neste artigo,

cumpra ao servidor iniciador do processo, ou a qualquer outro que do fato tomar conhecimento interpor recurso, em petição encaminhada por intermédio daquela autoridade.

§ 2º Constitui falta de exação no cumprimento do dever e desídia, declarar no desempenho da função, para efeito de imposição de penalidade estatutária e aplicação de legislação trabalhista, a omissão a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 234. Subindo o processo em grau de recurso voluntário, e sendo também caso de ofício não interposto, agira o Prefeito como se tratasse de recurso de ofício.

Seção VIII

Da Execução Das Decisões Finais

Art. 235. As decisões definitivas serão cumpridas:

I - pela notificação do sujeito passivo e, quando for o caso também do seu fiador, para, no prazo de dez (10) dias, satisfazer ao pagamento do valor da condenação;

II - pela notificação do sujeito passivo para vir receber importância indevidamente paga como tributo ou multa;

III - pela notificação do sujeito passivo para vir receber ou, quando for o caso, pagar, no prazo de dez (10) dias, a diferença entre o valor da condenação e a importância depositada em garantia da instância;

IV - pela notificação do sujeito passivo para vir receber ou quando for o caso, pagar, no prazo de dez (10) dias, a diferença entre o valor da condenação e o produto da venda dos títulos caucionados, quando não satisfeito o pagamento no prazo legal;

V - pela liberação das coisas e documentos apreendidos e depositados, ou pela restituição do produto de venda se houver ocorrido alienação, ou do seu valor de mercado, se houver ocorrido doação, com fundamento no art. 210 e seus parágrafos;

VI - pela imediata inscrição como dívida ativa e remessa da certidão para cobrança executiva dos débitos a que se referem os incisos I, III e IV, se não satisfeitos no prazo estabelecido.

Art. 236. A venda de títulos da dívida pública da União aceitos em caução não se realizará abaixo da cotação; deduzidas as despesas legais da venda, inclusive taxa oficial de corretagem, proceder-se-á em tudo que couber, na forma do inciso IV do art. 235 e do § 3º do Art. 229.

TÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (REDAÇÃO ACRESCIDA PELA LEI Nº 3219/2007)

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL REFERENTE AO ISS SOBRE

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL(REDACÃO ACRESCIDA PELA LEI
Nº 3219/2007)

Seção I

Dos Atos, Prazos, Recursos e Decisões(Redação acrescida pela Lei nº 3219/2007)

Art. 236-A As impugnações ou reclamações administrativas contra os Autos de Infração e/ou de Notificações de Lançamento Fiscal que vierem a ser realizadas contra as autuações atinentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre o arrendamento mercantil somente serão apreciadas e julgadas se preencherem os seguintes requisitos:

- a) forem protocoladas no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da autuação;
- b) vierem acompanhadas das cópias integrais dos contratos de arrendamento mercantil sobre que versarem, bem como dos comprovantes de pagamentos de ISS por eles gerados. (Redação acrescida pela Lei nº 3219/2007)

Art. 236-B Das decisões do Secretário Municipal da Fazenda contrárias, em todo ou em parte, ao sujeito passivo, caberá recurso voluntário em 10 (dez) dias ao Prefeito Municipal, que decidirá a discussão administrativa em caráter definitivo.

§ 1º Os recursos voluntários interpostos para reexame da decisão administrativa de primeira instância somente serão processados e decididos se tiver havido prévio depósito do crédito tributário em litígio.

§ 2º Cientificado o impugnante da improcedência de sua impugnação ou reclamação por descumprimento das condições referidas no artigo precedente, terá ele o prazo de 10 (dez) dias para efetuar pagamento ou requerer moratória, se nenhuma dessas hipóteses ocorrer será o crédito tributário inscrito como dívida ativa.

§ 3º Da ciência da decisão em sede de recurso voluntário, terá o sujeito passivo o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o pagamento ou requerer moratória, findo o qual o crédito tributário será inscrito como dívida ativa.(Redação acrescida pela Lei nº 3219/2007)

Art. 236-C Quando da inscrição em dívida ativa, os créditos tributários oriundos de autuações do ISS, cujos devedores hajam sonegado mediante estabelecimento que tenha funcionado irregularmente (sem alvará), serão acrescidos da multa pecuniária de duas a cinco vezes o montante apurado.(Redação acrescida pela Lei nº 3219/2007)

Art. 236-D No intuito da agilidade e eficiência das atividades fazendárias e utilizando critérios de oportunidade e conveniência, fica o Prefeito Municipal autorizado a nomear Fiscais "ad hoc", para atuação nos trabalhos de levantamento e constituição de créditos tributários de ISS, pelo período máximo de 180 (cento e oitenta) dias, escolhendo para o mister servidores efetivos que possuam instrução de nível superior.(Redação acrescida pela Lei nº 3219/2007)

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 237. No cálculo dos valores venais dos imóveis e dos tributos ou venda de quaisquer natureza, as frações inferiores a Cz\$ 0,50 (cinquenta centavos) serão desprezados e as iguais e superiores, serão arredondadas para a unidade imediatamente superior.

Art. 238. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1989 revogadas todas as disposições em contrário, exceto o Capítulo IV.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1988.

VESPERTINO BONORINO
Prefeito Municipal

PEDRO JORGE VIÇOSA DE MORAES
Chefe de Gabinete[...]

(Revogado por força da Lei nº 3135/2006)